EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

02

Supremo Tribunal Federal
ADI 0004378
0000888-78.2010.1.00.0000
29/01/2010 13:10

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO – CNC, entidade sindical de grau máximo, representativa da categoria econômica do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo com circunscrição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, 14º ao 18º andares, Edifício Confederação Nacional do Comércio, CEP 70040-000, em Brasília, por seu advogado infra assinado, devidamente constituído pelo instrumento de mandato em anexo, vem, com apoio no inciso IX do artigo 103 da Constituição da República, e considerando os artigos 169 e 178 do Regimento Interno dessa Excelsa Corte, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR,

com o objetivo de suspender a eficácia e declarar a INCONSTITUCIONALIDADE da Lei do Estado de São Paulo **nº 13.296**, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 23 de dezembro de 2008, aprovada pela Assembléia Legislativa e sancionada pelo Exmo. Sr. Governador do referido Estado, José Serra, o que faz pelas razões que passa a expor:

Outrossim, informa que as autoridades requeridas que responderão esta ação podem ser notificadas, respectivamente, nos endereços seguintes:

1) Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, José Serra, Palácio dos Bandeirantes, *Av. Morumbi* 4.500, *Morumbi* São Paulo, Capital, *CEP* 05650-000 e

2) Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, na pessoa de seu Presidente – Deputado Estadual Barros Munhoz, Palácio 9 de Julho, situado na Avenida Pedro Álvares Cabral, n° 201, Ibirapuera, São Paulo-SP, CEP 04097-900

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

DISPOSITIVO IMPUGNADO

03

De início, antes de abordarmos a legitimidade ativa e a pertinência temática, dando cumprimento à determinação prevista no inciso I do art. 3º da Lei nº 9.868, de 10.11.99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, transcreve-se, desde logo, os dispositivos cuja inconstitucionalidade se quer ver declarada por esta Corte Suprema, especialmente, os artigos 2º ao 4º e os demais correlatos por arrastamento, todos da Lei nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que estabeleceu novo tratamento tributário para o Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, que para facilidade do exame, transcrevemos (inteiro teor em anexo):

> **"Artigo 2º -** O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.
> **Artigo 3º -** Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto:
> ...
> X - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora:
> a) no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado;
> b) na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado;
> c) na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.
> Parágrafo único - O disposto no inciso X deste artigo aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos II a IX, no que couber.
> **Artigo 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado.**
> § 1º - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:
> ...
> 2 - se o proprietário for pessoa jurídica de direito privado:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

a) o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos automotores que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador;

b) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa;

c) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota;

3 - qualquer de suas repartições no território deste Estado, se o proprietário ou locatário for pessoa jurídica de direito público.

§ 4º - No caso de pessoas jurídicas de direito privado, não sendo possível determinar a vinculação do veículo na data da ocorrência do fato gerador, nos termos do item 2 do § 1º deste artigo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indícios de utilização do veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

...

§ 6º - Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil (leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendatário, nos termos deste artigo.

§ 7º - Para os efeitos da alínea "b" do item 2 do § 1º deste artigo, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora neste Estado, o lugar de situação dos veículos mantidos ou colocados à disposição para locação.

Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:

VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;

...

X - o sócio, diretor, gerente, administrador ou responsável pela empresa locadora, em relação aos veículos locados ou colocados à disposição para locação neste Estado;

...

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

§ 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem."

05

DA LEGITIMIDADE ATIVA & PERTINÊNCIA TEMÁTICA

A requerente, entidade fundada em 4 de setembro de 1945 e reconhecida pelo Decreto 20.068, de 30 de novembro de 1945, com representação em todo o território nacional, tem por objetivo, segundo seus Estatutos, representar, no plano nacional, os direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, de serviços e de turismo; bem como defender, na condição de postulado filosófico, o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e o Estado Democrático de Direito, e ainda os princípios de liberdade para exercer o comércio, estando, legitimada, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição Federal, para deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade, por configurar entidade sindical de grau máximo, nos termos do art. 8º, inciso IV da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e do 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, com o indispensável registro no Ministério do Trabalho.

Preenche, portanto, todos os requisitos de legitimidade para a propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, o que já restou reconhecido em diversas ADINs por ela formuladas perante esse Egrégio Tribunal.

Da mesma forma, encontra-se preenchido o *requisito objetivo da relação de pertinência entre o interesse específico da classe dos comerciantes, para cuja defesa esta entidade foi constituída e o ato normativo que é arguido como inconstitucional (cf. as ADIN nºs 77, 138 e 159) uma vez que* a norma estadual que se pretende ver declarada a inconstitucionalidade, alterou a legislação referente ao IPVA incidente sobre automóveis das empresas locadoras de veículos com estabelecimentos localizados no Estado de São Paulo.

Por essa nova legislação as locadoras de veículos devem recolher esse tributo em favor do estado de São Paulo em total desconsideração ao real fato gerador do referido imposto, exigindo o pagamento do IPVA mesmo que já tenha sido recolhido, de acordo com a legislação, em outro Estado da Federação.

Para alcançar tal fim oportunista, o legislador do Estado de São Paulo atropelou diversos ditames constitucionais, acabando por legislar sobre matéria afetada ao direito civil, especialmente no que concerne ao conceito de domicílio,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

"responsabilidade civil solidária" e "benefício de ordem" cuja competência é exclusiva da União.

06

Neste diapasão, as empresas locadoras de automóveis e arrendamento mercantil tiveram o IPVA de sua frota onerado de forma ilegal e inconstitucional causando prejuízos para este segmento sob o prisma econômico, mercadológico e financeiro sendo certo que estes estabelecimentos estão albergados no "quadro e atividades e profissões" a que se refere o art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, enquadradas no Plano sindical da Confederação Nacional do Comércio (2º e 3º Grupos).

Portanto, é evidente o interesse da Requerente na presente causa, restando demonstrada a legitimação subjetiva específica da pertinência temática, pois a CNC representa todo o empresariado do comércio, de bens, serviços e turismo e a Lei apontada incide sob seus representados.

DAS CONSIDERAÇÕES FÁTICAS INICIAIS

No afã de aumentar as suas receitas tributárias, que já é a maior do Brasil, o Estado de São Paulo editou a Lei nº 13.296, publicada em 24/12/2008, que estabeleceu novas regras quanto ao recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA/SP), com o indisfarçável intuito de que o Estado beneficiário do tributo, ou seja, o sujeito ativo da obrigação tributária, fosse este próprio ente federativo.

Para tanto fez tábula rasa de diversos preceitos constitucionais, apenas para começar, um deles seria a vedação de invasão de competência privativa da União para legislar sobre direito civil.

Nos termos do art. 4º, inciso II, "b" e "c" da Lei 13.296, o domicílio tributário da empresa locadora de veículos será, para fins de incidência do IPVA/SP, assim considerado:

> (i) O estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa; e (ii) O local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

A primeira hipótese trata de locação para locação ao público, ao passo que a segunda hipótese trata de locação de frotas inteiras a terceiros.

A Lei nº 13.296/2008 desconsiderou o fato dos veículos terem sido adquiridos pela sede da empresa fora do Estado de São Paulo, bem como ou se os veículos estão registrados em outro Estado.

Desta forma, acabou alterando o conceito de domicílio adotado pelo direito civil e acolhido pela Constituição Federal, com o objetivo de fazer incidir o IPVA sobre todos os veículos de locação em operação no Estado, independentemente do local da sede da empresa ou do registro do veículo.

O foco principal desta desordenada ação legislativa paulista são as transportadoras e as locadoras de veículo, que usufruindo do benefício tributário da alíquota reduzida de IPVA oferecido por outros estados, como por exemplo, Paraná e Tocantins, estabelecem suas sedes nestes estados, onde compram os veículos utilizados na realização de suas atividades econômicas e, nestes estados, os registram em conformidade com o mandamento do Art. 120 do Código de Trânsito determinando que o veículo deve ser registrado no órgão executivo (Detran) do Estado de domicílio ou residência de seu proprietário.

Por sua vez, o Código Civil em seu Art. 75 prevê a possibilidade de pluralidade de domicílios para a pessoa jurídica, situação típica das empresas que possuem diversas filiais pelo território nacional.

Ora, não nos é possível vislumbrar qualquer irregularidade no fato de uma empresa registrar os veículos de sua propriedade no domicílio de uma ou de mais de uma de suas filiais. Estando o veículo devidamente registrado e licenciado não há qualquer restrição que circule por todo território nacional e até internacional. Em momento algum se defende a fraude de endereços, endereços falsos ou até 'empréstimo' de endereços para gozar de qualquer benefício, mas o fato de que é plenamente lícita a prática de elisão fiscal dentro do mais justo e legal planejamento tributário.

Pela simples leitura da Lei Paulista é fácil observar que o Estado de São Paulo quer criar e enfrentar uma 'Guerra Fiscal' com a força e não com a competência. Melhor seria se o seu Poder Legislativo criasse alíquotas competitivas para o IPVA de forma a fomentar que as empresas colocassem suas sedes sob seu território e não fazendo uma pirotécnica legislativa tributária.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

O episódio não está causando desconforto apenas nas empresas transportadoras e locadoras, bem como seus respectivos locatários que também têm sofrido, mas qualquer cidadão que esteja circulando por outra Unidade da Federação distinta da de registro de seu veículo, uma vez que se vê ameaçado. 08

Ademais, a indevida exigência vem causando graves prejuízos às locadoras de automóveis, afetando sua liquidez e comprometendo todo o seu planejamento na medida em que, para locar seus veículos a clientes localizados dentro do Estado de São Paulo, estão sendo obrigadas a registrar seus veículos junto ao Departamento de Trânsito deste Estado, despendo com isso elevadas quantias com despachantes, taxas etc, além de serem obrigadas a recolher o IPVA para SP, mesmo que o respectivo tributo já tenha sido recolhido ao Estado onde localiza a sede da empresa locadora e onde está registrado o veículo.

Por outro lado, caso as empresas locadoras de automóveis não se sujeitem à indevida exigência, tornar-se-ão devedoras de tal tributo, sofrerão lavratura de Autos de Infração e Imposição de Multa, ficando, ainda, impossibilitadas de obter Certidão Negativa de Débitos, o que lhes causará sérias restrições em relação à consecução de seus objetivos sociais, impossibilitando, inclusive, a participação em licitações e obtenção de financiamento junto às Instituições Financeiras.

Por todas estas razões, urge que medidas judiciais sejam tomadas.

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL

A pretexto de estar legislando sobre direito tributário, especialmente sobre o imposto sobre propriedade de veículo automotor – IPVA de SP, o que, em teoria, atrair-lhe-ia a competência legislativa concorrente que cabe aos Estados, acabou se desarvorando a legislar sobre matéria de direito civil no que se refere à conceituação e definição de **domicílio de pessoas jurídicas,** sendo esta matéria de competência privativa da União como o Supremo tribunal federal já se manifestou diversas vezes neste sentido.

Antes porém de deixarmos bem claro a violação da Constituição Federal quanto ao art. 22, inciso I, o que implica em vício de inconstitucionalidade formal, para boa compreensão da questão, cabe algumas considerações acerca do fato gerador do IPVA.

O artigo 155, inciso III, da Constituição Federal traz a regra-matriz de incidência do tributo que é a **"propriedade de um veículo automotor".**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

A partir deste fato que ocorre em alguma cidade brasileira nasce para o Estado, sujeito ativo da obrigação tributária, o direito de cobrar IPVA do proprietário, sujeito passivo da obrigação. 09

Para tanto, o veículo para sair da "loja" deve ser registrado para definir a quem será atribuída à competência para figurar como sujeito ativo da obrigação tributário do IPVA.

Neste diapasão, a União Federal, dentro da sua competência privativa para legislar sobre trânsito na forma do art. 22, inciso XI da CF, instituiu o Código de Transito Brasileiro através da Lei 9.503/97, cujo art. 120 tem a seguinte redação:

> **"Art. 120.** Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, **deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário**, na forma da lei. (grifos não constam no original)"

Portanto, o Código de Trânsito Brasileiro determina que os veículos sejam registrados no local em que a pessoa jurídica tenha o seu domicílio cuja doutrina define como:

> "É a sede jurídica da pessoa onde ela se presume presente para efeitos de direito **e onde exerce ou pratica, habitualmente, seus atos e negócios jurídicos"** (Washington de Barros Monteiro). Para Orlando Gomes, **"domicílio é o lugar onde a pessoa estabelece a sede principal de seus negócios (*constitutio rerum et fortunarum*), o ponto central das ocupações habituais"**.

Em nosso Código Civil encontramos a definição do domicílio da pessoa jurídica no art. 75 nos seguintes termos:

> "Art. 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é:
> I - da União, o Distrito Federal;
> II - dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;
> III - do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

> **IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos."**

Da leitura acima, já podemos ter certeza do Fato gerador do IPVA que tem um **critério material** corporificado na propriedade do veículo automotor, um **critério espacial** que é o Estado onde foi registrado o veículo na forma do art. 120 citado e **falta o critério temporal**, ou seja, quando passa a ser devido o imposto.

Este último aspecto é definido nas legislações de cada estado que regula o IPVA, em geral é na data de sua aquisição, no primeiro dia de cada ano ou na data do desembaraço aduaneiro em caso de carros importados diretamente por pessoas físicas.

Pois bem! A título de justificar estar legislando sobre IPVA a lei paulista nº 13.296/08 ignorou o critério espacial do IPVA no que tange ao conceito de sede empresarial e domicílio da pessoal jurídica impondo que qualquer empresa locadora de automóvel ou de arrendamento mercantil da automóveis que circulem ou estejam à disposição para locação em seu território terão que pagar IPVA para o Estado de SP, independentemente de sua sede ou domicílio gerencial ou administrativo. Chegou ao ponto de equipar a simples garagem onde os automóveis ficam guardados esperando para serem locados como estabelecimento ou domicílio como veremos nos §§ 6º e 7º do art. 4º da Lei 13.296/08.

Os artigos eivados de inconstitucionalidade formal são os seguintes:

> **"Artigo 2º -** O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, **devido anualmente**, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.
> **Artigo 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto**:
> ...
> X **- relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora**:
> a) no dia 1º de janeiro de cada ano, em se tratando de veículo usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

b) **na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado**;

c) na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.

Parágrafo único - **O disposto no inciso X deste artigo aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio,** sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos II a IX, no que couber.

Artigo 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:

...

2 - **se o proprietário for pessoa jurídica de direito privado**:

a) o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos automotores que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador;

b) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa;

c) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota;

3 - qualquer de suas repartições no território deste Estado, se o proprietário ou locatário for pessoa jurídica de direito público.

...

§ 4º - No caso de pessoas jurídicas de direito privado, não sendo possível determinar a vinculação do veículo na data da ocorrência do fato gerador, nos termos do item 2 do § 1º deste artigo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indícios de utilização do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

..

§ 6º - Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil (leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendatário, nos termos deste artigo.

§ 7º - Para os efeitos da alínea "b" do item 2 do § 1º deste artigo, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora neste Estado, o lugar de situação dos veículos mantidos ou colocados à disposição para locação."

12

Como se vê, o conteúdo se sobrepõe a forma uma vez que na real verdade a lei paulista não legislou sobre IPVA e sim sobre o conceito de domicílio, instituto próprio de direito civil. Neste particular o Supremo Tribunal Federal, pela sua composição plena, já deixou evidente que a lei tributária não pode alterar a definição, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente ainda que na forma parece algo diferente do real conteúdo. Neste sentido RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214-215):

"CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. **A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários.** CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada."

13

Pelo acima exposto, o Estado de SP usurpou da sua competência legislativa, fazendo indevida intervenção do Poder Público paulista na atividade econômica e na propriedade privada nas empresas de locação e arrendamento mercantil de automóveis no estado, legislando sobre Direito Civil cuja competência é privativa da União e reconhecida na ADIN nº 1.918-1/ES, em 23/08/2001, proposta pela própria CNC, em que foi relator o Ministro Maurício Corrêa, cujo voto citamos, ***verbis:***

*"**Não há dúvida que a lei estadual invadiu a competência exclusiva da União para legislar sobre direito civil (CF, artigo 22, I).** Com efeito, não assiste razão ao Estado do Espírito Santo ao sustentar que se trata de matéria de sua competência, relacionada com a defesa do consumidor (fls. 133), tendo em vista que a hipótese se enquadra claramente no rol daquelas em que se dá **a intervenção do Poder Público na propriedade privada e na ordem econômica, questões a serem disciplinadas exclusivamente pela União** (CF, artigos 22, II e III e 173).*

...

Nessa linha de orientação ensina Hely Lopes Meirelles:

"A competência para intervir na propriedade e atuar no domínio econômico não se distribui igualmente entre as entidades estatais. A legislação sobre direito de propriedade e intervenção no domínio econômico é privativa da União (CF, art. 22, II e III, e 173). Aos Estados e Municípios só cabem as medidas de polícia

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

administrativa, de condicionamento do uso da propriedade ao bem estar social e de ordenamento das atividades econômicas, nos limites das normas federais. A intervenção no domínio econômico pelos Estados e Municípios só poderá ser feita por delegação do Governo Federal, que é detentor de todo o poder nesse setor" (Direito Administrativo Brasileiro, 26ª edição, Ed. Malh., SP, p. 559)." (grifo nosso)

14

O posicionamento do STF é claro quanto aos Estados não poderem legislar sobre direito civil e as normas tributárias, no caso IPVA, não poderem alterar definições de direito privado de outros ramos do direito, razão pela qual entendemos que o exame da Lei estadual paulista nº 13.296/2008, não ultrapassará esta primeira inconstitucionalidade formal argüida em função da invasão de competência legislativa.

DA IMPOSSIBILIDADE DA LEI PAULISTA REVOGAR O BENEFÍCIO DE ORDEM

Na mesma ordem de argumentos acima, o legislador paulista acabou extrapolando sua competência ao adentrar sobre o conceitos da "responsabilidade civil solidária" e do "benefício de ordem", ambos institutos consagrados no direito civil e disciplinados pelo Código de 2002.

Observa-se que o artigo 6º, incisos VIII, IX e X e seu § 2º da Lei 13.296/08, criou uma desmensurada responsabilidade OBJETIVA para os sócios, diretores, gerentes e administradores no que se refere ao pagamento do IPVA da frota dos automóveis da pessoa jurídica. Vejamos o texto legal:

> **"Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:**
> ...
> VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;
> IX - o agente público responsável pela contratação de locação de veículo, para uso neste Estado por pessoa

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

jurídica de direito público, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;

X - o sócio, diretor, gerente, administrador ou responsável pela empresa locadora, em relação aos veículos locados ou colocados à disposição para locação neste Estado;

...

§ 2º - **A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem."**

15

Como se vê, tais institutos de direito civil foram objeto de disciplimanento pela lei 13.296/08 que a pretexto de legislar sobre direito tributário no que concerne ao IPVA, legislou sobre direito civil cuja competência é privativa da União federal consoante art. 22, I, da CF e as decisões unânimes do STF acima transcritos, ficando evidenciada mais esta inconstitucionalidade formal.

Note-se que a lei paulista não determina que a responsabilidade seja pessoal somente nos casos de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei, contrato social ou estatutos como dispõe o art. 135 do Código Tributário Nacional, **mas em qualquer situação, independentemente de qualquer culpabilidade**.

AS INCONSTITUCIONALIDADES MATERIAIS

DA OFENSA DIRETA AO ARTIGO 155, INCISO III & 24, parágrafos 1º e 3º

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 155, inciso III, autorizou os Estados e o Distrito Federal a instituírem o Imposto **sobre a Propriedade** de Veículos Automotores, nos seguintes termos:

"Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III – propriedade de veículos automotores. (**grifos nossos**)"

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA foi introduzido no Sistema Tributário Nacional pela Emenda Constitucional nº 27/85, que acrescentou ao artigo 23 da Constituição Federal de 1967, com redação da Emenda nº 1/69, o inciso III que estabeleceu o rol de impostos de competência estadual, dentre eles o IPVA. Referido imposto veio substituir a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), cobrada anualmente pela União no licenciamento dos veículos. A Constituição Federal de 1988 manteve a competência dos Estados e do Distrito Federal para exigirem o IPVA. 16

Esta exação, criada em 1985, ao contrário do que ocorre com os demais impostos, **não se encontra regulado pelo Código Tributário Nacional,** cuja aprovação ocorreu em 1966. **Assim, atualmente não há, conforme determina o artigo 146, inciso III, aliena "a", da Constituição Federal, Lei Complementar Nacional estabelecendo normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente no que concerne à "*definições de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes*".**

Por esta razão, com amparo nos artigos 24, § 3º, da Constituição Federal combinado com o art. 34, § 3º, do ADCT, os Estados e o Distrito Federal vêm legislando, de forma, plena, com relação ao IPVA, o que é rconhecido em diversos acordãos do Supremo tribunal Federal – STF -, a destacar o RE 414.259-7, cujo relator é o Ministro Eros Grau.

Diante do exposto é de se admitir que o legislador paulista venha exercer a competência plena que lhe é oferecida sem, contudo, contrariar os próprios limites que a CF lhe impõe demarcando a estrutura jurídico-tributária do IPVA, ou seja, não pode inovar ILIMITADAMENTE na estrutura de tributação de forma diferente de todos os demais Estados da federação. È o que extraímos da lição do Mestre tributarista Roque Antonio Carraza:

> "Indaga-se, amiúde, se o legislador, ao exercitar a competência tributária, encontra limites jurídicos. Parece-nos induvidoso que sim.
>
> **Um primeiro limite ele encontra na observância das normas constitucionais. O respeito devido a tais normas é absoluto e sua violação importa irremissível inconstitucionalidade da lei tributária. De fato, as normas legais têm sua validade vinculada à**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

observância e ao respeito aos limites erigidos pelas normas constitucionais.

17

O legislador encontra outro limite nos grandes princípios constitucionais, estudados na primeira parte deste livro, que também não podem ser violados. É o caso dos princípios republicano, federativo, da autonomia municipal e distrital, da segurança jurídica, da igualdade, da reserva de competência, da anterioridade etc., que operam como balizas intransponíveis à tributação. (...)

Logo, a Constituição limita o exercício da competência tributária, seja de modo direto, mediante preceitos especificamente endereçados à tributação, seja de modo indireto, enquanto disciplina outros direitos, como o de propriedade, o de não sofrer confisco, o de exercer atividades lícitas, o de transitar livremente pelo território nacional etc. A competência tributária, portanto, já nasce limitada.

Ilimitada, de resto, não é nem mesmo a autonomia das pessoas políticas, que encontra na competência tributária uma das mais salientes manifestações.

Com tais assertos, estamos acolhendo as lições clássicas de Albert Hensel, par quem "cada norma jurídica tributária deve respeitar as limitações jurídicas fixadas na Constituição, como lei suprema". **É o caso aqui repetirmos que a Lei Maior Tributária – pelo menos no Brasil – é a Constituição**. (*in* Curso de Direito Constitucional Tributário, 11ª edição, revista, ampliada e atualizada. Ed. Malheiros: SP, 1998, p.306)."

Como salientado acima, os elementos estruturantes do IPVA são os critérios material, espacial e temporal que correspondem, respectivamente, a propriedade do veículo (material), local de registro na sede ou domicílio da pessoa jurídica (espacial) e no dia primeiro de cada ano (temporal).

Todavia, de forma sutil e subjetiva para que não fosse de início percebido, a lei paulista, **contrariando todo arcabouço constitucional do IPVA**, disciplinou que a simples circulação do automóvel no território paulista configura elemento espacial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

do IPVA e a mera disponibilização do automóvel para locação configura o elemento temporal, sem levar em consideração qualquer critério de estruturação sistêmica dos tributos nacionais, especialmente quanto ao IPVA.

18

A prova disso está na violação do art. 24, § 3º da CF, que permite ao ente federativo estadual legislar sobre normas gerais mas com uma limitação, qual seja: **para atender interesses peculiares da aplicação da lei do IPVA no estado de São Paulo.**

> "Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
> ...
> § 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
> ...
> § 3º - **Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades."**

Ora, alterar o conceito de domicílio da pessoa jurídica e revogar a solidariedade e benefício de ordem instituídos no código civil não traz qualquer relação com os interesses peculiares do estado de SP que, frise-se, esta fora de sintonia com o IPVA de todos os demais estados da Federação.

Pelo exposto, por qualquer lado que se interprete, não há dúvidas que a Lei Paulista nos seus artigos **3º, inciso X, letras a, b e c e § único bem como art. 4º § 1º, nº 2, letras a, b, e c , §§ 6º e 7º** laboraram em desvirtuamento do fato gerador do IPVA, razão pela qual é inconstitucional contrariando o artigo 155, inciso III e 24, §§ 1º e 3º da CF.

DA BITRIBUTAÇÃO

Na ânsia incontida de tributar, a Lei 13.296/2008, no seu artigo 3º, inciso X, letra b, no caso de automóveis usados, acabou tributando duas vezes um mesmo veículo num mesmo ano calendário, cobrando o IPVA mesmo que este tributo já tenha sido cobrado e pago em outro estado. È o que se extrai da leitura do artigo abaixo:

> **"Artigo 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto:**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

...

X - **relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora**:

...

b) **na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado**; "

Como se vê, com fundamento na supra referida Lei Estadual, o erário exigirá das empresas locadoras de automóveis o IPVA supostamente incidente **sobre todos os veículos postos em locação dentro do Estado de São Paulo,** independentemente do local da sede da empresa ou do registro do veículo, **mesmo que o referido imposto já tenha sido recolhido a outro Estado da Federação, pelo que, neste caso, a bitributação é evidente, e dispensa maiores argumentações técnicas.**

DA OFENSA A LIBERDADE TRÁFEGO

Na mesma linha da bitributação, os arts. 3 e 4º acima transcritos da malsinada lei paulista, quando tributa por meio do IPVA os veículos registrados em outros Estados, mas que circulam no Estado de São Paulo, está, da mesma forma, transgredindo o preceito consagrado pelo artigo 150, inciso V, da Constituição Federal,que trata do princípio da liberdade de trafego, qual seja:

> **"Art. 150.** Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> ...
>
> V - **estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais**, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; (grifos nossos)"

Segundo os professores Motta e Barchet, in seu curso de Direito Constitucional, "o objetivo da regra é impedir que seja instituído um tributo que tenha como hipótese de incidência, especificamente, a circulação entre Estados e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Municípios de pessoas e bens". Ora, o disciplinamento do IPVA pela Lei paulista nº 13.269/08 é uma guerra fiscal declarada contra os demais estados da federação que acaba por limitar o trafego dos bens que, por serem registrados em outros estados, não podem circular no seu território sob pena de autuação administrativa e aplicação de multas. Exatamente o que o dispositivo constitucional deseja evitar. Patente, assim, mais uma violação constitucional.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA

Um dos mais nobres princípios erigidos na CF é o da isonomia e o artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 13.296/2008, ao tratar de forma desigual contribuintes que se encontram em situações semelhantes conseguiu, nesta avalanche de inconstitucionalidades, afrontar o artigo 150 da carta Magna.Vejamos o que dispõe o citada dispositivo::

> **"Artigo 9º -** A alíquota do imposto, aplicada sobre a base de cálculo atribuída ao veículo, será de:
> (...)
> IV - 4% (quatro por cento) para qualquer veículo automotor não incluído nos incisos I a III deste artigo.
>
> § 1º - A alíquota dos veículos automotores a que se refere o inciso IV deste artigo, destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras, ou cuja posse estas detenham em decorrência de contrato de arrendamento mercantil, **desde que registrados neste Estado**, será reduzida em 50% (cinqüenta por cento).'

Pela leitura da lei é fácil concluir que somente os veículos registrados no Estado de São Paulo é que podem se submeter à tributação estabelecida pela Lei estadual nº 13.296/2008.

Assim, a expressão contida no supra referido artigo "*desde que registrados neste Estado*" é letra morta.

No entanto, ao se pretender tributar a circulação de veículos locados, **independente do local em que os mesmos se encontram registrados e licenciados,** como fez a multicitada Lei e, ainda, conceder redução de cinqüenta por cento da alíquota **somente para os veículos registrados neste Estado**, estar-se-á instituindo tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

equivalente, isto é, **entre locadoras de veículos, o que é vedado pela Constituição Federa, in verbis:**

21

> **"Art. 150.** Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
>
> ...
>
> II - **instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente**, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;"

Neste sentido o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em julgado memorável, reconheceu a inconstitucionalidade de norma que estabelecia o tratamento desigual entre contribuintes que se encontravam na mesma situação econômica.

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 356/97, ARTIGOS 1º E 2º. TRATAMENTO FISCAL DIFERENCIADO AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO À COOPERATIVA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E ISONOMIA. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E À DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DESIGUAL A CONTRIBUINTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
>
> 1. Norma de efeitos concretos. Impossibilidade de conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade. Alegação improcedente. O fato de serem determináveis os destinatários da lei não significa, necessariamente, que se opera individualização suficiente para tê-la por norma de efeitos concretos. Preliminar rejeitada.
>
> 2. Lei Estadual 356/97. Cancelamento de multa e isenção do pagamento do IPVA. Matéria afeta à competência dos Estados e à do Distrito Federal. Benefício fiscal concedido exclusivamente àqueles filiados à Cooperativa de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Transportes Escolares do Município de Macapá. Inconstitucionalidade. **A Constituição Federal outorga aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e para conceder isenção, mas, ao mesmo tempo, proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação econômica. Observância aos princípios da igualdade, da isonomia e da liberdade de associação. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente**. (STF, Plenário, Relator Min. Maurício Corrêa, ADI 1655/AP – AMAPÁ, AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Julgamento: 03/03/2004, Publicação DJ 02-04-2004 PP-00008, EMENT VOL-02146-01 PP-00156; grifos nossos)"

22

Do cotejo do texto da lei paulista acima transcrita, do mandamento constitucional e da própria linha de decisões do STF é de clareza solar perceber a quebra o princípio isonômico imposto pela Carta Maior.

A QUESTÃO DO ARTIGO 127 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Para que não paire dúvidas nos argumentos acima levantados, embora essa questão na tenha cunho de natureza constitucional, poder-se-ia imaginar que a lei paulista estaria mudando o domicílio tributário das empresas locadoras de automóveis com fulcro no art. 127 do CTN que dispõe:

> ***"Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário**, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:*
> *(...)*
> *II – quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que deram origem à obrigação, o de cada estabelecimento;"*

Do texto legal, interpreta-se com facilidade que o domicílio tributário do contribuinte é o que a pessoa jurídica elege no seu estatuto ou Contrato social e na falta deste será o da sua sede.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Somente na falta da eleição é que Administração Fiscal poderá afastar esse seu direito subjetivo.

Na presente situação fática, cabe ás locadoras de automóveis realizar o registro de seus veículos no Órgão Executivo de Trânsito do Estado em que se situa o seu domicílio como determina o art. 120 do Código Brasileiro de Trânsito. Por sua vez, o domicílio das pessoas jurídicas que a lei 12.296/08 pretende tributar estão fora do Estado de São Paulo e, como já explicado nos parágrafos precedentes, Administração Fiscal Estadual não pode afastar este direito ou estabelecer domicílios diversos dos eleitos, sob pena de violar, em última análise e de forma indireta, o preceito consagrado pelo artigo 150, inciso V, da Constituição Federal.

DA URGÊNCIA DA MEDIDA CAUTELAR

É incontroverso que a tutela jurisdicional cautelar se impõe, pois estão presentes os requisitos necessários ao deferimento para a concessão de liminar.

Os vícios de inconstitucionalidade apontados, com clareza, denotam a existência do *fumus boni iuris*.

A lei estadual nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, que criou uma equivocada estrutura de cobrança do IPVA só existe no estado de São Paulo, o que já denota um contra-senso.

Por outro lado, é evidente que a vigência de norma flagrantemente inconstitucional trará prejuízos às locadoras de automóveis, afetando sua liquidez e comprometendo todo o seu planejamento na medida em que, para locar seus veículos a clientes localizados dentro do Estado de São Paulo, estão sendo obrigadas a registrar seus veículos junto ao Departamento de Trânsito deste Estado, despendo com isso elevadas quantias com despachantes, taxas etc, além de serem obrigadas a recolher o IPVA para SP, mesmo que o respectivo tributo já tenha sido recolhido ao Estado onde localiza a sede da empresa locadora e onde está registrado o veículo. Por outro lado, caso as empresas locadoras de automóveis não se sujeitem à indevida exigência, tornar-se-ão devedoras de tal tributo, sofrerão lavratura de Autos de Infração e Imposição de Multa, ficando, ainda, impossibilitadas de obter Certidão Negativa de Débitos, o que lhes causará sérias restrições em relação à consecução de seus objetivos sociais, impossibilitando, inclusive, a participação em licitações e obtenção de financiamento junto às Instituições Financeiras.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Sobreleva, assim, a urgência do provimento jurisdicional cautelar, para imediata suspensão dos efeitos dos malsinados dispositivos da citada lei, a fim de garantir a ulterior eficácia da decisão. 24

Desse modo, com base no art.170, § 1º, do Regimento Interno do STF, requer o deferimento liminar de medida cautelar, no sentido de que seja suspensa a vigência dos dispositivos cuja inconstitucionalidade ora se argüi, todos relacionados com a cobrança do IPVA no estado de São Paulo, até que seja definitivamente julgada a presente ação.

XI - DO PEDIDO

Isto posto, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, respeitosamente, requer a essa Excelsa Corte que, após concedida a Medida Liminar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados, sejam solicitadas informações ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo e à Colenda Assembléia Legislativa do mesmo Estado, sendo citado o Advogado Geral da União e ouvido o Procurador Geral da República e, afinal, seja julgada em caráter definitivo a presente ação, **a fim de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º, incos X, letras a,b e c, § único; 4º, § 1º item 2, letras a,b e c, §§ 6º e 7º, 6º, incisos VIII, IX e X, e § 2º, e os demais que tiverem eventual correlação com estes por arrastamento,** todos da Lei do Estado de São Paulo nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008 por afronta aos artigos 22, inciso I, da Constituição Federal, se esta Egrégia Corte entender que houve violação da competência exclusiva da União para legislar sobre Direito Civil, ou por violação do disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 24, da Constituição Federal, se a hipótese for de violação da limitação constitucional de competência para o Estados de São Paulo Federal legislar sobre normas gerais em matéria de tributária que não atendem as suas peculiaridades locais, bem como dos arts 150 caput e seu inciso II, 155, inciso III da Constituição Federal, confirmando a liminar que, como se espera, haverá de ser deferida, por ser de Direito e de Justiça!

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais)

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brasília,

Orlando Spinetti de Santa Rita Matta
OAB/RS 27.957

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

PROCURAÇÃO

A **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO - CNC**, entidade sindical de grau superior, CNPJ nº33.423.575/0001-76, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco B, nº 14, Brasília/DF, neste ato representada pelo seu Presidente, **ANTONIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, casado, empresário do comércio, portador da carteira de Identidade do IFP nº 655.276-4, de 30/01/85 e do CPF nº014.706.557/72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, nomeia e constitui como seus procuradores, na forma do inciso II, do artigo 15, de seu Estatuto, os **DRS. MARCELO MELO BARRETO DE ARAUJO, JORGE CÉZAR MOREIRA LANNA, NEUILLEY ORLANDO SPINETTI DE SANTA RITA MATTA, ANTONIO GUIMARÃES FILHO, JANILTON FERNANDES LIMA, ARY JORGE ALMEIDA SOARES, ANDRÉA SALGADO ESPÍNDOLA, CÁCITO AUGUSTO DE FREITAS ESTEVES, TATIANA MACHADO DUNSHEE DE ABRANCHES, LETÍCIA MARIA A. DE M. P. MARIZ DE OLIVEIRA, FERNANDO CESAR THIAGO DE MELLO, FRANCISCO GUILHERME BRAGA DE MESQUITA e DAGMAR MARIA DE SANT'ANNA**, brasileiros, advogados, o primeiro divorciado, os nove seguintes casados, com exceção dos 3 últimos, que são solteiro, separado judicialmente e divorciada, respectivamente, todos com endereço na Avenida General Justo, nº307, 5º andar, Rio de Janeiro/RJ, inscritos na OAB/RJ nº. 30.299; OAB/RJ nº. 58.403, OAB/RS nº. 27.957; OAB/RJ nº.88.017; OAB/RJ nº. 79.551; OAB/RJ nº 64.904; OAB/RJ nº. 92.600; OAB/RJ nº 80.433, OAB/RJ nº. 97.613, OAB/RJ nº. 51.856, OAB/RJ nº. 63.608, OAB/RJ nº 150.250, e OAB/RJ nº. 22.605, e os **DRS. CRISTINALICE MENDONÇA SOUZA DE OLIVEIRA, ANTONIO LISBOA CARDOSO e ANA PAULA TOMAZZETTI URROZ MACIEL PINHEIRO**, brasileiros, advogados, casados, residentes e domiciliados em Brasília/DF, inscritos na OAB/DF sob os nºs. 10.891; nº 9.901 e nº 10.598, concedendo-lhes poderes especiais para propor, agindo em conjunto ou separadamente, **Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em face da Lei nº 13296, de 23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo**, podendo formular requerimentos, apresentar memoriais, fazer sustentação oral e praticar os demais atos inerentes ao presente mandato, inclusive substabelecer.

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2010.

ANTONIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Diário Oficial

PODER Executivo

Estado de São Paulo

José Serra - Governador

SEÇÃO I

Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi 4.500 Morumbi São Paulo CEP 05650-000 Tel: 2193-8000

Volume 118 • Numero 243 • Sao Paulo, quarta-feira, 24 de dezembro de 2008 www.imprensaoficial.com.br

imprensaoficial

Lei Complementar

LEI COMPLEMENTAR Nº 1082,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Lei Complementar nº 478, de 18 de julho de 1986 - Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, e da providências correlatas

Retificação do D.O. de 18-12-2008
leia-se como segue e não como constou:

Artigo 3º - Ficam criados, na Tabela I, do Subquadro de Cargos Públicos (SQC-I), do Quadro da Procuradoria Geral do Estado, 2 (dois) cargos de Procurador do Estado Assessor, enquadrados na referência 7, de Escala de Vencimentos de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 724, de 15 de julho de 1993, alterada pelo inciso II do artigo 1º da Lei nº 8.826, de 11 de julho de 1994.

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 da dezembro de 2008.

LEI COMPLEMENTAR Nº 1084,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Publico do Estado) e da outras providências

Retificação do D.O. de 18-12-2008
leia-se como segue e não como constou:

Artigo 1º - Os dispositivos da Lei Complementar nº 734, de 26 de novembro de 1993, a seguir enumerados passam a vigorar com a seguinte redação:

XXI - os dispositivos a seguir indicados do artigo 181:

b) o § 4º inclúde no artigo 181:

"§ 4º - A ajuda de custo de que trata o inciso XVI-A será disciplinada por ato do Procurador-Geral de Justiça e seu valor anual não poderá exceder a 15% (quinze por cento) do valor correspondente ao subsídio mensal devido ao Promotor de Justiça Substituto." (NR)

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

Leis

LEI Nº 13.296,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

Estabelece o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Fica estabelecido, por esta lei, o tratamento tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Parágrafo único - Considera-se veículo automotor aquele dotado de mecanismo de propulsão própria e que sirva para o transporte de pessoas ou coisas ou para a tração de veículos utilizados para o transporte de pessoas ou coisas.

SEÇÃO II
DO FATO GERADOR

Artigo 2º - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente, tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor.

Artigo 3º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto:

I - no dia 1º de janeiro da cada ano, em se tratando de veículo usado;

II - na data da sua primeira aquisição pelo consumidor, em se tratando de veículo novo;

III - na data de seu desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo importado diretamente de exterior pelo consumidor;

IV - na data da incorporação do veículo novo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador;

V - na data em que deixar de ser preenchido requisito que tiver dado causa à imunidade, isenção ou dispensa de pagamento;

VI - na data da arrematação, em se tratando de veículo novo adquirido em leilão;

VII - na data em que estiver autorizada sua utilização, em se tratando de veículo não fabricado em série;

VIII - na data de saída constante da Nota Fiscal de venda da carroceria, quando já acopiada ao chassi do veículo objeto de encarroçamento;

IX - na data em que o proprietário ou o responsável pelo pagamento do imposto deveria ter fornecido os dados necessários à inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado, em se tratando de veículo procedente de outro Estado ou do Distrito Federal;

X - relativamente a veículo de propriedade de empresa locadora:

a) no dia 1º de janeiro do cada ano, em se tratando de veículo usado já inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado;

b) na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado;

c) na data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo.

Parágrafo único - O disposto no inciso X deste artigo aplica-se às empresas locadoras de veículos qualquer que seja o seu domicílio, sem prejuízo da aplicação das disposições dos incisos II a IX, no que couber.

Artigo 4º - O imposto será devido no local do domicílio ou da residência do proprietário do veículo neste Estado.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considerar-se-á domicílio:

1 - se o proprietário for pessoa natural:

a) a sua residência habitual;

b) se a residência habitual for incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade onde o veículo esteja sendo utilizado;

2 - se o proprietário for pessoa jurídica de direito privado:

a) o estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos automotores que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador;

b) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa;

c) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota;

3 - qualquer de suas repartições no território deste Estado, se o proprietário ou locatário for pessoa jurídica de direito público.

§ 2º - No caso de pessoa natural com múltiplas residências, presume-se como domicílio tributário para fins de pagamento do IPVA:

1 - o local onde, cumulativamente, possua residência e exerça profissão;

2 - caso possua residência e exerça ptofissão em mais de um local, o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda.

§ 3º - Na impossibilidade de se precisar o domicílio tributário da pessoa natural nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, a autoridade administrativa poderá fixá-lo tomando por base o endereço que vier a ser apurado em órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral e nos cadastros de empresa seguradora e concessionária de serviço público, dentre outros.

§ 4º - No caso de pessoas jurídicas de direito privado, não sendo possível determinar a vinculação do veículo na data da ocorrência do fato gerador, nos termos do item 2 do § 1º deste artigo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indícios da utilização do veículo com predominância sobre os demais estebelecimentos da mesma pessoa jurídica.

§ 5º - Presume-se domiciliado no Estado de São Paulo o proprietário cujo veículo estiver registrado no órgão competente deste Estado.

§ 6º - Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil (leasing), o imposto será devido no local do domicílio ou residência do arrendatário, nos termos deste artigo.

§ 7º - Para os efeitos da alínea "b" do item 2 do § 1º deste artigo, equipara-se a estabelecimento da empresa locadora neste Estado, o lugar de situação dos veículos mantidos ou colocados à disposição para locação.

SEÇÃO III
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL

Artigo 5º - Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Parágrafo único - No caso de pessoa jurídica, considera-se contribuinte:

1 - cada um dos seus estabelecimentos para fins de cumprimento das obrigações contidas nesta lei;

2 - o conjunto dos estabelecimentos para fins de garantia do cumprimento das obrigações.

Artigo 6º - São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pegamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores;

II - o proprietario de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável;

III - o leiloeiro, em relação ao veículo adquirido ou arrematado em leilão e entregue sem comprovação do pagamento do IPVA e acréscimos legais pendentes sobre o mesmo, correspondente ao exercício ou exercícios anteriores;

IV - o inventariante, pelos débitos devidos pelo espólio;

V - o tutor ou o curador, pelos débitos de seu tutelado ou curatelado;

VI - a pessoa jurídica que resultar da fusão, incorporação ou cisão de outra ou em outra pessoa jurídica;

VII - o agente público que autorizar ou efetuar o registro, licenciamento ou a transferência de propriedade de veículo automotor neste Estado, sem a comprovação do pagamento ou do reconhecimento da imunidade, da concessão da isenção ou dispensa do pagamento do imposto;

VIII - a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;

IX - o agente público responsável pela contratação de locação de veículo, para uso neste Estado por pessoa jurídica de direito público, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação;

X - o sócio, diretor, gerente, administrador ou responsável pela empresa locadora, em relação aos veículos locados ou colocados à disposição para locação neste Estado;

XI - o titular do domínio ou o possuidor a qualquer título;

XII - todo aquele que efetivamente concorrer para a sonegação do imposto.

§ 1º - No caso de veículo abrangido pela imunidade, isenção ou dispensa do pagamento do imposto, o agente público ou o leiloeiro deverá exigir a respectiva comprovação.

§ 2º - A responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de ordem.

§ 3º - Para eximir-se da responsabilidade prevista nos incisos VIII e IX deste artigo, a pessoa jurídica ou o agente público deverá exigir comprovação de regular inscrição da empresa locadora no Cadastro de Contribuintes do IPVA, bem como do pagamento do imposto devido a este Estado, relativamente aos veículos objetos da locação.

SEÇÃO IV
DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

Artigo 7º - A base de cálculo do imposto é:

I - na hipótese dos incisos I, V, IX e X, alíneas "a" e "b", do artigo 3º desta lei, o valor de mercado do veículo usado constante da tabela de que trata o § 1º deste artigo;

II - na hipótese do inciso II e X, alínea "c", do artigo 3º desta lei, o valor total constante do documento fiscal de aquisição do veículo pelo consumidor;

III - na hipótese do inciso III do artigo 3º desta lei, o valor constante do documento de importação, acrescido dos valores dos tributos devidos em razão da importação, ainda que não recolhidos pelo importador;

IV - na hipótese do inciso IV do artigo 3º desta lei:

a) para o fabricante, o valor médio das operações com veículos do mesmo tipo que tenha comercializado no mês anterior ao da ocorrência do fato gerador;

b) para o revendedor, o valor da operação de aquisição do veículo, constante do documento fiscal de aquisição;

c) para o importador, o valor a que se refere o inciso III deste artigo.

V - na hipótese do inciso VI do artigo 3º desta lei, o valor da arrematação, acrescido das despesas cobradas ou debitadas do arrematante e dos valores dos tributos incidentes sobre a operação, ainda que não recolhidos;

VI - na hipótese dos incisos VII e VIII do artigo 3º deste lei, a soma dos valores atualizados da aquisição de suas partes e peças e outras despesas, também atualizadas, que incorrerem na sua montagem.

§ 1º - Para efeito do disposto no inciso I deste artigo, o Poder Executivo divulgará o valor de mercado por meio de tabela, considerando na sua elaboração a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação.

§ 2º - A tabela a que se refere o § 1º deste artigo, deverá ser divulgada para vigorar no exercício seguinte, e na fixação dos valores serão observados os preços médios de mercado vigentes no mês de setembro.

§ 3º - Havendo veículo cujo modelo não tenha sido comercializado no mês de setembro, adotar-se-á o valor de outro do mesmo padrão.

§ 4º - O Poder Executivo poderá adotar como base do cálculo:

1 - para o veículo com mais de 10 (dez) anos e até 20 (vinte) anos de fabricação, valor equivalente a 90% (noventa por cento) da base de cálculo correspondente à do veículo fabricado no aou imediatamente posterior;

2 - para o veículo com mais de 20 (vinte) anos da fabricação, a mesma base de cálculo do veículo com 20 anos de fabricação;

3 - para os veículos usados referidos nos incisos VII e VIII do artigo 3º desta lei, o valor de registro do veículo novo, depreciado à taxa de 10% (dez por cento) em relação à base de cálculo utilizada no ano imediatamente anterior.

§ 5º - O Poder Executivo poderá firmar convênios ou contratar serviços com entidades especializadas para a pesquisa dos valores médios de mercado dos veículos usados.

§ 6º - Para determinação da base de cálculo é irrelevante o estado de conservação do veículo.

§ 7º - Na falta do documento referido no inciso III deste artigo, será considerado, para a fixação da base de cálculo, o valor constante do documento expedido pelo órgão federal competante para a cobrança do tributo devido pela importação, acrescido dos demais impostos incidentes.

§ 8º - A atualização de que trata o inciso VI deste artigo far-se-á pela variação da Unidade Fiscal de Estado de São Paulo - UFESP, mediante multiplicação do valor constante dos dincumentos de equisição das partes, peças e despases de montagem, pelo coeficiente obtido com a divisão do valor nominal da UFESP, no mês da deta de ocorrência do fato gerador, pelo valor da mesma unidade no mês de aquisição das partes, peças e despesas de montagem.

§ 9º - Nas situações em que for constatada notória redução nos preços médios de mercado vigentes entre

Comunicado

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A

Conforme Decreto nº 53. 723, de 25-11-2008, que dispõe sobre o encerramento do expediente nas repartições públicas estaduais, a Imprensa Oficial do Estado comunica aos seus clientes que nos dias 24 e 31-12 receberá os arquivos para publicação até às 12 horas, impreterivelmente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

o mês de setembro e o mês de dezembro, poderá o Poder Executivo, excepcionalmente, autorizar a redução de base de cálculo.

Artigo 8º - O Poder Executivo poderá arbitrar a base de cálculo:

I - na impossibilidade de determinação dos valores, nos termos do artigo 7º desta lei;

II - na verificação de incompatibilidade entre o valor de aquisição do veículo e o valor de mercado.

SEÇÃO V

DAS ALÍQUOTAS

Artigo 9º - A alíquota do imposto, aplicada sobre a base de cálculo atribuída ao veículo, será de:

I - 1,5% (um inteiro e cinqüenta centésimos por cento) para veículos de carga, tipo caminhão;

II - 2% (dois por cento) para:

a) ônibus e microônibus;

b) caminhonetes cabine simples;

c) motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos e quadriciclos;

d) máquinas de terraplenagem, empilhadeiras, guindastes, locomotivas, tratores e similares;

III - 3% (três por cento) para veículos que utilizarem motor especificado para funcionar, exclusivamente, com os seguintes combustíveis: álcool, gás natural veicular ou eletricidade, ainda que combinados entre si;

IV - 4% (quatro por cento) para qualquer veículo automotor não incluído nos incisos I a III deste artigo.

§ 1º - A alíquota dos veículos automotores a que se refere o inciso IV deste artigo, destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras, ou cuja posse estas detenham em decorrência de contrato de arrendamento mercantil, desde que registrados neste Estado, será reduzde em 50% (cinqüenta por cento).

§ 2º - Considera-se empresa locadora de veículos, para os efeitos do § 1º, a pessoa jurídica cuja atividade de locação de veículos represente no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da sua receita bruta, mediante reconhecimento, segundo disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda.

§ 3º - Será aplicada, excepcionalmente, a alíquota de 3% (três por cento) para veículos fabricados até 31 de dezembro de 2008 que utilizarem motor especificado para funcionar exclusivamente a gasolina, quando adeptado, até a mesma data, para funcionar de maneira combinada com gás natural veicular, ficando convalidados os procedimentos anteriormente adotados.

SEÇÃO VI

DO CÁLCULO DO IMPOSTO

Artigo 10 - O valor do impostu será obtido mediante a multiplicação do alíquota pela base de cálculo.

Artigo 11 - Nos casos de que tratam os incisos II a X, alíneas "b" e "c" do artigo 3º desta lei, o imposto será calculado de forma proporcional ao número de meses restantes do ano civil.

Parágrafo único - Para efeito de contagem do número de meses restantes do ano civil, será incluído o mês da ocorrência do fato gerador.

SEÇÃO VII

DA IMUNIDADE, DA ISENÇÃO E DA DISPENSA DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Artigo 12 - O Poder Executivo disciplinará procedimento para o reconhecimento das imunidades, para a concessão des isenções e para a dispensa do pagamento do imposto.

Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:

I - de máquinas utilizadas essencialmente para fins agrícolas;

II - de veículo ferroviário;

III - de um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com deficiência física;

IV - de um único veículo utilizado no transporte público de passageiros na categoria aluguel (táxi), de propriedade de motorista profissional autônomo, por ele utilizado em sua atividade profissional;

V - de veículo de propriedade de Embaixada, Representação Consular, de Embaixador e de Representante Consular, bem como de funcionário do carreira diplomática ou de serviço consular, quando façam jus a tratamento diplomático, e desde que o respectivo país de origem conceda reciprocidade de tratamento;

VI - de ônibus ou microônibus empregados exclusivamente no transporte público de passageiros, urbano ou metropolitano, devidamente autorizados pelos órgãos competentes;

VII - de máquina de terraplanagem, empilhadeira, guindaste e demais máquinas utilizadas na construção civil ou por estabelecimentos industriais ou comerciais, para monte e desmonte de cargas;

VIII - de veículo com mais de 20 (vinte) anos de fabricação.

§ 1º - As isenções previstas neste artigo, quando não concedidas em caráter geral, serão efetivadas, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos para sua concessão.

§ 2º - As isenções previstas nos incisos III a VI deste artigo aplicam-se:

1 - somente aos veículos em situação regular, na data de ocorrência do fato gerador, quanto às obrigações relativas ao registro e licenciamento;

2 - às hipóteses de arrendamento mercantil.

§ 3º - No caso do inciso VI deste artigo, em se tratando de proprietário pessoa física, fica limitada a isenção a um único veículo, de propriedade de motorista autônomo regularmente registrado no órgão competente e habilitado para condução do veículo objeto do benefício.

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriadada do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

I - o imposto pago será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade do veículo;

II - a restituição ou compensação será efetuada a partir do exercício subseqüente ao da ocorrência.

§ 1º - A dispensa prevista neste artigo não desonera o contribuinte do pagamento do imposto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente ao evento, ainda que no mesmo exercício.

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência du evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

§ 3º - Os procedimentos concernentes à dispensa, à restituição e à compensação serão disciplinados por ato do Poder Executivo.

Artigo 15 - Poderá ser dispensado o pagamento do imposto relativo ao veículo de propriedade de empresa locadora:

I - a partir do mês seguinte ao da transferência para operação do veículo em outro Estado, em caráter não esporádico, desde que seja comprovado o pagamento proporcional aos meses restantes do ano civil em favor do Estado de destino, se assim estiver previsto na legislação do referido Estado;

II - quando, na hipótese prevista na alínea "b" do inciso X do artigo 3º desta lei, tratar-se de veículo destinado à locação avulsa, e a permanência neste Estado seja temporária, conforme disposição regulamentar, observado o disposto no artigo 33 desta lei.

Parágrafo único - O imposto pago será restituído proporcionalmente em telação ao período em que se configurer a hipótese prevista no inciso I deste artigo.

Artigo 16 - Verificado que o beneficiário não preenchia ou deixou de preencher as condições exigidas para a imunidade, isenção ou dispensa, o imposto deverá ser recolhido no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ocorrência do evento, observado o disposto no parágrafo único do artigo 11, e a base de cálculo do imposto será definida em conformidade com os artigos 7º ou 8º, todos desta lei.

SEÇÃO VIII

DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO

Artigo 17 - O contribuinte ou o responsável efetuará anualmente o pagamento do imposto, na forma estabelecida pelo Poder Executivo, o qual ficará sujeito à homologação pela autoridade administrativa competente.

Artigo 18 - Verificado que o contribuinte ou responsável deixou de recolher o imposto no prazo legal, no todo ou em parte, a autoridade administrativa tributária procederá ao lançamento de ofício, notificando o proprietário do veículo ou o responsável para o recolhimento do imposto ou da diferença apurada, com os acréscimos legais, no prazo de 30 (trinta) dias contados de data do recebimento de notificaçao, reservado o direito de contestação.

§ 1º - Diferença, para os efeitos deste artigo, é o valor do imposto e seus acréscimos legais, que restarem devidos após imputação efetuada mediante distribuição proporcional do valor recolhido entre os componentes do débito.

§ 2º - A notificação prevista neste artigo conterá a identificação do contribuinte, do responsável solidário, quando for o caso, do veículo, a data da vencimento e a forma de pagamento do imposto e acréscimos legais, podendo ser realizada por meio de edital publicado no Diário Oficial do Estado, por correio, pessoalmente ou por meio eletrônico.

§ 3º - Quando a notificação for feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, o contribuinte ou interessado será cientificado da publicação na forma estabelecida pelo Poder Executivo.

Artigo 19 - Verificada infração a qualquer dispositivo da legislação do imposto, será lavrado Auto de Infração e Imposição de Multa por Agente Fiscal de Rendas, admitida a chancela por meio eletrônico.

Parágrafo único - Para efeito deste artigo, quando a infração estiver acompanhada de redução ou supressão do pagamento do imposto, este poderá ser exigido por meio de Auto de Infração e Imposição de Multa.

Artigo 20 - Enquanto não extinto o direito de constituir o crédito tributário, o lançamento poderá ser revisto de ofício pela autoridade administrativa, quando verificado erro ou fato não conhecido ou não provado.

SEÇÃO IX

DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Artigo 21 - O imposto do veículo usado será devido anualmente na data da ocorrência do fato gerador, e deverá ser pago à vista no mês de fevereiro ou em três parcelas mensais, iguais e consecutivas, vencíveis nos meses de janeiro, fevereiro e março, desde que a primeira seja recolhida integralmente no respectivo vencimento no mês de janeiro e o valor de cada parcela seja equivalenta a, no mínimo, 2 (duas) UFESPs do mês do recolhimento.

§ 1º - O imposto relativo ao veículo de carga usado, categoria caminhão, poderá ser pago à vista no mês de abril ou em três parcelas iguais e consecutivas, vencíveis nos meses de março, junho e setembro, desde que a primeira seja recolhida integralmente no respectivo vencimento no mês de março e o valor de cada parcela seja equivalente a, no mínimo, 2 (duas) UFESPs do mês do recolhimento.

§ 2º - A opção pelo pagamento parcelado dar-se-á pelo recolhimento voluntário da primeira parcela no mês de janeiro, para os casos previstos no "caput", e no mês de março, para os casos previstos no § 1º deste artigo.

§ 3º - Sobre o valor do imposto recolhido integralmente no mês de janeiro, conceder-se-á desconto, a ser fixado pelo Poder Executivo.

§ 4º - Os dias de vencimento do imposto serão fixados pelo Poder Executivo.

§ 5º - Será considerado rompido o parcelamento sempre que não for observada a data de vencimento e o pagamento integral de qualquer uma das duas últimas parcelas, sujeitando-se o contribuinte ou o tesponsável aos acréscimos legais e à disciplina estebelecida no artigo 18 deste lei.

§ 6º - O imposto devido por empresa locadora, nos termos da alínea "b" do inciso X do artigo 3º desta lei, será pago integralmente no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do fato gerador.

Artigo 22 - O recolhimento do imposto, relativamente a veículo novo, deverá ser efetuado integralmente no prazo de 30 (trinta) dias contados:

I - da data da emissão da Nota Fiscal referente à sua aquisição;

II - da data de seu desembaraço aduaneiro, em se tratando de veículo importado diretamente pelo consumidor;

III - da data de sua incorporação ao ativo permanente, em se tratandu de veículo colocado em uso por aquele que o fabricou ou por revendedores;

IV - da data de sua autorização pera uso, em se tratando de veículo não fabricado em série;

V - da deta de saída constante de Nota Fiscal de venda da carroceria, em se tratando de veículo objeto de encarroçamento, nos casos em que o chassi tenha sido adquirido separadamente.

§ 1º - Sobre o valor do imposto recolhido integralmente até o 5º (quinto) dia útil posterior à data da emissão da Nota Fiscal referente à aquisição do veículo novo, ou à data em que o mesmo tenha sido incorporado ao ativo permanente, poderá ser concedido desconto a ser fixado pelo Poder Executivo.

§ 2º - O imposto relativo a veículo novo poderá ser pago em 3 (três) parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que a primeira seja paga no prazo previsto no "caput" deste artigo, vencendo as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes ao do vencimento da primeira.

Artigo 23 - No caso de veículo alienado em hasta pública, o débito vencido e não pago deverá ser deduzido do montante arrecadado na venda e recolhido até o 3º (terceiro) dia útil após a realização do leilão.

Artigo 24 - Será exigido o recolhimento integral do imposto referente ao exercício, ressalvado o disposto no artigo 14 desta lei, bem como do débito em atraso, no momento da exclusão do veículo do Cadastro de Contribuintes do IPVA.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, também, na hipótese de transferência do registro do veículo para outro Estado.

Artigo 25 - Nenhum veículo será registrado ou licenciado perante as repartições competentes sem a prova do pagamento do imposto ou de que é imune, isento ou de que está dispensado o seu pagamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos casos do renovação, averbação, cancelamento e a quaisquer outros atos que impliquem alteração no registro do veículo.

Artigo 26 - Não se exigirá, nos casos de inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA, novo pagamento do imposto já solvido em outra unidade da federação, observado sempre o respectivo exercício fiscal, ressalvadas as hipoteses em que:

I - deveria ter sido integralmente pago ao Fisco doste Estado;

II - seja devido proporcionalmente a este Estado por empresa locadora, nos termos das alíneas "b" e "c" do inciso X do artigo 3º e do artigo 11, desta lei.

§ 1º - Os efeitos da insolvência ou do pagamento do imposto transmitem-se ao novo proprietário do veículo para fins de registro ou alteração de assentamentos perante o órgão de trânsito e o Cadastro de Contribuintes do IPVA.

§ 2º - Se não comprovar o pagamento do imposto a outra unidade federada, o proprietário deverá, para proceder à transferência, recolher o imposto proporcionalmente ao número de meses restantes do exercício fiscal, calculado a partir do mês em que deveria ter sa inscrito no Cadastro de Contribuintes do IPVA deste Estado, conforme o disposto no artigo 11 desta lei.

SEÇÃO X

DOS ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS E DOS JUROS

Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do imposto.

Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos moratórios corresponderão a 1 (uma) vez o valor do imposto.

Artigo 28 - O montante do imposto recolhido a destempo fica ainda sujeito a juros equivalentes, por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente.

§ 1º - Os juros equivalerão a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês.

§ 2º - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa de juros prevista neste artigo, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro.

§ 3º - Em nenhuma hipótese a taxa de juros será inferior a 1% (um por cento) ao mês.

§ 4º - O Poder Executivo divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere esse artigo.

§ 5º - Os juros serão calculados sobre os acréscimos moratórios e também sobre os valores das penalidades.

Artigo 29 - Os encargos previstos nos artigos 27 e 28 desta lei são decorrência natural da mora e serão exigidos independentemente de lançamento de ofício.

SEÇÃO XI

DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO IPVA

Artigo 30 - O Poder Executivo organizará e manterá o Cadastro de Contribuintes do IPVA, podendo utilizar as informações relativas ao veículo ou ao proprietário constantes de registros de outros órgãos públicos.

Artigo 31 - A Secretaria da Fazendo estabelecerá disciplina para a inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA podendo:

I - estabelecer disciplinas distintas e simplificadas por classes de contribuinte;

II - dispensar a inscrição de veículos específicos, sem interesse para a fiscalização e a arrecadação do imposto.

Parágrafo único - No caso de veículo objeto de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária em garantia, o Cadastro de Contribuintes do IPVA deverá conter a identificação do arrendante e do arrendatário ou do devedor fiduciante e do credor fiduciário.

SEÇÃO XII

DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Artigo 32 - Fica obrigado a fornecer os dados necessários à inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA:

I - todo proprietário de veículo automotor residente ou domiciliado neste Estado, nos termos desta lei;

II - o proprietário de veículo registrado anteriormente em outro Estado, quando adquiri-lo ou transferir o seu domicílio ou residência para este Estado.

Artigo 33 - Também está obrigada a fornecer os dados necessários à inscrição no Cadastro de Contribuintes do IPVA a empresa locadora de veículos que operar neste Estado, em relação a todos os veículos que vierem a ser locados ou colocados à disposição para locação neste Estado, inclusive aos veículos a que se refere o inciso II do artigo 15 desta lei.

Artigo 34 - Quaisquer alterações ocorridas em relação ao proprietário ou ao veículo serão comunicadas às autoridades responsáveis pelo Cadastro de Contribuintes do IPVA.

Parágrafo único - Cabe ao alienante e ao adquirente a obrigação de comunicar a alienação do veículo.

Artigo 35 - O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e a Secretaria da Fazenda deverão compatibilizar seus cadastros com a finalidade de atingir maior eficiência administrativa e facilitar o cumprimento das obrigações acessórias.

Parágrafo único - A Secretaria da Fazenda poderá firmar convênios com os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito para a troca de informações, no interesse da administração do imposto.

Artigo 36 - Todo aquele a quem forem solicitades informações de interesse da fiscalização está obrigado a prestá-las.

Parágrafo único - Os contribuintes e terceiros que tenham informações sobre fatos relacionados ao imposto não poderão embaraçar a ação fiscalizadura e, mediante notificação, serão obrigados a exibir documentos, guias, impressos ou arquivos magnéticos relacionados à administração e à arrecadação.

Artigo 37 - São obrigados a fornecer ao fisco, na forma estabelecida pelo Poder Executivo:

I - os fabricantes, revendedores de veículos e os importadores, informações sobre veículos novos vendidos e respectivos adquirentes;

II - os revendedores, informações sobre operações com veículos usados;

III - as empresas locadoras, informações sobre os veículos locados ou colocados à disposição para locação neste Estado;

IV - os leiloeiros que realizarem leilões de veículo automotor, relação dos veículos objetos do leilão, bem como valores das transferências e o nome e endereço dos alienantes e dos adquirentes;

V - os despachantes que auxiliarem no registro ou transferência de veículos, relação desses veículos, bem como os valores das transferências e o nome e endereço do alienante e do adquirente;

VI - os notários, informações sobre as transações com veículos perente eles realizadas, sem ônus para as partes do negócio;

VII - as seguradoras do veículos, informações sobre os veículos segurados ou indenizados;

imprensaoficial

comunicado

Aos Assinantes do Diário Oficial

A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo informa a todos os assinantes que o prazo para reclamação do não recebimento do exemplar do Diário Oficial, em domicílio, é de no máximo 48 horas após a data da edição do jornal.

Após esse período, o exemplar será enviado conforme disponibilidade em nosso estoque.

Gerência de Produtos Gráficos e de Informação

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

VIII - as empresas de arrendamento mercantil, informações sobre os veículos arrendados e seus respectivos arrendatários;

IX - as instituições financeiras, informações sobre os veículos financiados e os respectivos adquirentes;

X - os autódromos, oficinas de manutenção e quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que cedam ou aluguem espaços para estacionamento, ou que prestem serviços de guarda ou manutenção de veículos automotores, informações sobre os veículos que se encontram ou se encontraram estacionados em suas dependências ou sob sua guarda.

Artigo 38 - As autoridades responsáveis pelo registro e manutenção de cadastros de veículos ficam obrigadas a fornecer ao fisco a relação de veículos constantes de seu cadastro, transferências registradas e valores das transferências, bem como a informar o nome e endereço dos alienantes e adquirentes.

SEÇÃO XIII

DAS PENALIDADES

Artigo 39 - Constituem condutas passíveis de imposição de multa:

I - fraudar o recolhimentu do imposto, no todo ou em parte: multa de uma vez o valor do imposto não recolhido, nunca inferior a 100 (cem) UFESPs;

II - deixar de exibir no prazo estabelecido, quando notificado, quaisquer documentos exigidos pelo fisco: multa correspondente a 30 (trinta) UFESPs por documento, ate o limite de 150 (cento e cinqüenta) UFESPs por veículo;

III - deixar de prestar informações quando obrigado, ou fazê-lo de forma inexata ou incompleta: multa correspondente a 30 (trinta) UFESPs por veículo;

IV - proceder de modo a possibilitar a redução ou supressão do tributo devido por terceiro: multa de uma vez o valor do imposto não recolhido, nunca inferior a 100 (cem) UFESPs;

V - deixar de fornecer documentos ou informações necessários à inscrição ou alteração do Cadastro de Contribuintes do IPVA; multa, por exercício, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, nunca inferior a 10 (dez) UFESPs;

VI - indozir o fisco a proceder à inscrição ou alteração indevidas no Cadastro de Contribuintes do IPVA: multa, por exercício, correspondente a uma vez o valor do imposto, nunca inferior a 50 (cinqüenta) UFESPs;

VII - deixar, a locadora de veículos, de cumprir a obrigação acessória prevista no artigo 33 desta lei: multa, por exercício, equivalente a 100 (cem) UFESPs por veículo;

VIII - cometer qualquer outra infração a dispositivo da legislação relativa ao imposto, sem penalidade específica: multa correspondente a 10 (dez) UFESPs.

§ 1º - As multas previstas neste artigo:

1 - não excluem o pagamento do imposto, quando devido;

2 - são aplicáveis distinta e integralmente, na hipótese de concurso de infrações.

§ 2º - Para cálculo das multas baseadas em UFESP, deve ser considerado o seu valor na data da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa, não se aplicando o disposto no artigo 3º da Lei nº 10.175, de 30 de dezembro de1998.

SEÇÃO XIV

DA REPARTIÇÃO DA RECEITA

Artigo 40 - Do produto da arrecadação do imposto, descontadas outras destinações instituídas por lei federal, 50% (cinqüenta por cento) constituirá receita do Município onde astiver domiciliado, nos termos do artigo 4º desta lei, o proprietário do veículo, incluídos os valores correspondentes aos juros e aos acrescimos moratórios.

Artigo 41 - A parcela pertencente ao Estado será repassada pelo estabelecimento bancário na forma e prazo estabelecidos pelo Poder Executivo.

§ 1º - A parcela pertencente ao Município será creditada na forma da legislação federal relativa à matéria, e dos convênios porventura firmados entre es prefeituras e a instituição bancária arrecadadora.

§ 2º - Nas hipóteses de restituição do imposto, a parcela proporcional será deduzida da receita do Município.

SEÇÃO XV

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO

Artigo 42 - O procedimento administrativo tributário referente ao IPVA iniciar-se-á com a notificação do lançamento ou do Auto de Infração e Imposição de Multa.

Parágrafo único - Aplica-se ao procedimento iniciado por meio de Auto de Infração e Imposição de Multa a disciplina que dispõe sobre o processo administrativo tributário estadual.

Artigo 43 - As incorreções ou omissões existentes na notificação do lançamento de ofício, inclusive as decorrentes de cálculo, não acarretam a sua nulidade, desde que presentes elementos suficientes para determinar, com segurança, a natureza da infração e a pessoa do infrator.

Parágrafo único - As incorreções ou omissões de que trata este artigo poderão ser corrigidas pela autoridade fiscal, cientificando-se o sujeito passivo da correção, por escrito, e devolvendo-lhe o prazo do artigo 44 desta lei.

Artigo 44 - O interessado poderá, por escrito, apresentar defesa ou contestação ao lançamento efetuado, no prazo da 30 (trinta) dias contados da data da notificação.

Artigo 45 - A defesa ou contestação será apresentada na repartição fiscal competente indicada na notificação, e deverá conter:

I - a autoridade a quem é dirigida;

II - a qualificação do interessado e a identificação de signatário;

III - as razões de fato e de direito sobre as quais se fundamenta.

Parágrafo único - A defesa ou contestação deverá ser instruída com documentos, demonstrativos e demais elementos materiais destinados a comprovar as alegações feitas.

Artigo 46 - Da decisão proferida, será o interessado cientificado na forma estabelecida pelo Pnder Executivo.

§ 1º - Não acolhida a defesa ou contestação, no todo ou em parte, o interessado poderá, uma única vez, apresentar recurso dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que houver proferido a decisão recorrida, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da cientificação da decisão ou da publicação.

§ 2º - O recurso será apresentado por meio de requerimento contendo nome e qualificação do recorrente, a identificação do processo e o pedido de nova decisão, com os respectivos fundamentos de fato e de direto.

Artigo 47 - Mantida a decisão recorrida, será o interessado cientificade a recolher o valor integral do débito fiscal no prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 48 - Serão encaminhados para inscrição na dívida ativa:

I - o debito lançado e não contestado tempestivamente;

II - o débito definitivamente julgado e não recolhido no prazo previsto no artigo 47 desta lei.

SEÇÃO XVI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 49 - Aplica-se ao IPVA, no que couber, a legislação do ICMS referente às normas sobre administração tributária, especialmente os dispositivos da Lei nº. 6.374, de 1º de março de 1989, no que refere:

I - ao procedimento administrativo de consulta sobre interpretação e aplicação da legislação tributária;

II - ao pagamento com desconto da multa fixada no Auto de Infração e Imposição de Multa;

III - ao parcelamento de débitos fiscais.

Artigo 50 - As disposições desta lei relativas às empresas locadoras serão aplicáveis aos veículos de propriedade de empresas de arrendamento mercantil ("leasing") quando o arrendatário for empresa locadora.

Artigo 51 - No caso de a UFESP deixar de existir como índice de referência, será aplicado o índice que vier a substituí-la.

Artigo 52 - Ficam cancelados os débitos fiscais do IPVA, devidos a este Estado e relativos a veículo automotor terrestre, decorrentes de fatos geradores ocorridos ata 31 de dezembro de 2008 e durente o período em que o veículo permaneceu registrado em órgão de trânsito de outra unidade federada, desde que o proprietário, com domicílio neste Estado, cumulativamente:

I - tratando-se de pessoa física, comprove, em conformidade com o disposto no artigo 4º desta lei:

a) em relação à totalidade de veículos de sua propriedade em 1º de janeiro de 2009, que estes foram objeto de registro no órgão de trânsito do Estado de São Paulo ou que, alternativamente, já tenha iniciado o procedimento para o referido registro até 31 de março de 2009;

b) em relação à totalidade dos veículos adquiridos após 1º de janeiro de 2009, que estes se encontram registrados no órgão de trânsito do Estado de São Paulo;

II - tratando-se de pessoa jurídica, comprove, em conformidade com o disposto no artigo 4º desta lei:

a) em relação à totalidade de veículos de sua propriedade em 1º de janeiro de 2009, que estes foram objeto de registro no órgão de trânsito do Estado de São Paulo até 30 de junho de 2008;

b) em relação à totalidade dos veículos adquiridos após 1º de julho de 2008, que estes se encontram registrados no órgão de trânsito do Estedo de São Paulo;

III - apresente requerimento à Secretaria da Fazenda, até 29 de maio de 2009, solicitando o cancelamento dos débitos fiscais nos termos deste artigo, contendo:

a) relação completá dos veículos com débitos fiscais, ainda que não tenham sido reclamados por maio de Notificação de Lançamento ou de Auto de Infração e Imposição de Multa;

b) comproventa do recolhimento integral do IPVA do exercício de 2009, em favor do Estado de São Paulo, relativo aos veículos mencionados nos incisos I e II.

§ 1º - Para fins do cancelamento previsto neste artigo, considera-se débito fiscal a soma do imposto, das multas e dos demais acréscimos legais correspondentes a cada fato gerador.

§ 2º - O cancelamento de que trata este artigo abrange o débito fiscal relativo a veículo cuja propriedade foi transferida a terceiros em data anterior a 1º de janeiro de 2009, correspondente aos fatos geradores em idêntica situação e sob a responsabilidade do proprietário indicado no "caput", desde que observadas, no que couber, as condições previstas neste artigo.

§ 3º - A extinção das execuções fiscais relativas aos débitos fiscais cancelados nos termos daste artigo será requerida pelo interessado, ficando dispensado o recolhimento das custas judiciais e honorários advocatícios.

§ 4º - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou compensação de importância já recolhida ou depositada em juízo, relativamente à situação em que haja decisão transitada em julgado.

§ 5º - Na hipótese em que pelo menos 80% (oitenta por cento) dos veículos de propriedade de pessoa jurídica tenha sido objeto do registro a que se refere a alínea "a" do inciso II, até a data ali indicada, será admitida, excepcionalmente, a aplicação do cancelamento de débitos previsto neste artigo, desde que o restante dos veículos da pessoa jurídica seja registrado no órgão da trânsito do Estado de São Paulo até 30 de janeiro de 2009, observadas as demais condições estabelecidas neste artigo.

§ 6º - O Pnder Executivo estabelecerá disciplina para os procedimentos de cancalamento de débitos de IPVA de que trata este artigo.

Artigo 53 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.

Artigo 54 - Fica revogada a Lei nº 6.606, de 20 de dezembro da 1989.

Artigo 55 - Esta lei e suas Disposições Transitórias entram em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.

Parágrafo único - O disposto no § 4º do artigo 7º somente produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.

SEÇÃO XVII

DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Artigo 1º - A base de cálculo utilizada para o cálculo do imposto dos veículos usados referente ao exercício de 2009 será aquela divulgada pelo Poder Executivo de acordo com os critérios fixados na Lei nº 6.606, de 20 de dezembro de 1989.

Artigo 2º - O Poder Executivo poderá estabelecer prazos especiais para que os contribuintes e responsáveis promovam as adaptações necessárias à observância do dispusto nesta lei.

Artigo 3º - Enquanto não for instituído o Cadastro de Contribuintes do IPVA a que se referem os artigos 30 e 31 desta lei, serão utilizadas as informações constantes do cadastro de veículos do Departamento Estadoal de Trânsito - DETRAN.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Francisco Vidal Luna

Secretário de Economia e Planejamento

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretario da Fazenda

Humberto Rodrigues da Silva

Secretario-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.297, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 937/07, do Oeputado Roberto Engler - PSDB)

Dá denominação à unidade da Fundação CASA que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Arcebispo Dom Helder Câmara" a unidade da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP de Franca.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSE SERRA

Luiz Antônio Guimarães Marrey

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.298, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 1159/07, do Deputado João Caramez - PSDB)

Dá denominação ao viaduto que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinta lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Dante Mario Verani" o viaduto localizado no km 60,600 da Rodovia Rapuso Tavares - SP 270, que e parte integrante do complexo viário de acesso ao Bairro Canguera, no Municipio de São Roque.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Mauro Guilherme Jardim Arce

Secretário dos Transportes

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.299, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 1258/07, do Deputado Cido Sério - PT)

Dá denominação ao viaduto que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Innocencio Torrezan" o viaduto localizado no entroncamento da Rodovia Marechal Rondon - SP 300, km 491,150, com a Rodovia Assis Chataaubriand - SP 425, km 293,600, no Municipio de Pendpolis.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Mauro Guilherme Jardim Arce

Secretário dos Transportes

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expodienta da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.300, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 1464/07, do Deputado Antonio Mentor - PT)

Dá denominação ao viaduto que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominer-se "Octavio Lodo" o viaduto localizado no km 374,850 da Rodovia SP 322, no Municipio de Pitangueiras.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Mauro Guilherme Jardim Arce

Secretário dos Transportes

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.301, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 34/08, do Deputado Bruno Covas - PSDB)

Dá denominação à Unidade de Fundação CASA, que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Dom Gabriel Paulino Bueno Couto" a unidade da Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP de Jondiaí.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Luiz Antônio Guimarães Marrey

Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.302, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 121/08, do Deputado Rogério Nogueira - PDT)

Dá denominação ao trevo que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Luzia Aparecida Márcico Bruzadin" o trevo em nível localizado no km 145,200 da Rodovia Nemésio Cadetti - Ceara - SP 333, no Município de Taquaritinga.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Mauro Guilherme Jardim Arce

Secretário dos Transportes

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.303, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 145/08, do Deputado Roque Barbiere - PTB)

Dá denominação à rotatória que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Dr. Onofre Assunção dos Santos" a rotatória localizada no km 17,797 da Rodovia Gabriel Melhado - SP 461, entroncamento no km 0 da Rodovia Tnotônio Vilela - SPA 018/461, no Municipio de Birigui.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSÉ SERRA

Mauro Guilherme Jardim Arce

Secretário dos Transportes

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

LEI Nº 13.304, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

(Projeto de lei nº 169/08, do Deputado Celso Giglio - PSDB)

Dá denominação ao trevo que especifica

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:

Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Prefeito Olímpio Andrade" o trevo localizado no km 99 da Rodovia Presidente Castello Branco - SP 280, entroncamento com a SP 097 (km 12,850), no Município de Porto Feliz.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 23 de dezembro de 2008.

JOSE SERRA

Mauro Guilherme Jardim Arce

Secretário dos Transpones

Humberto Rodrigues da Silva

Secretário-Adjunto, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de dezembro de 2008.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Ministério do Trabalho e Emprego

GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 14 de maio de 2008

Concessão de Registro de Alteração de denominação

O Ministro do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Nota Técnica DIAN Nº 220/2008, tendo em vista que a alteração de denominação não altera a sua representação, resolve conceder o registro de alteração de denominação da Confederação Nacional do Comércio para Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, nº. 46000.021935/2007-13, CNPJ: 33.423.575/0001-76.

CARLOS LUPI

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
Em 14 de maio de 2008

Concessão de Registro Sindical

O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas Portarias 64/06, 186/08 e Nota Técnica DIAN Nº 216/2008, resolve dar publicidade do arquivamento da impugnação nº. 46000.013378/2007-59, por não ter instruído sua impugnação com a documentação completa e conceder o registro sindical ao Sindicato das Empresas de Distribuição, Engenharia, Manutenção e Produção de Energia e Telecomunicações do Estado do Espirito Santo - SINDIMETAÆS, nº. 46000.010837/2006-61, CNPJ: 07.982.477/0001-69, para representar a categoria Econômica das Empresas de Distribuição, Geração, Produção, Transmissão, Instalação, Manutenção, Reparação, Engenharia de Telecomunicações e Energia, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Espirito Santo e bem como para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais a exclusão da categoria Econômica das Empresas de Distribuição, Geração, Produção, Transmissão, Instalação, Manutenção, Reparação, Engenharia de Telecomunicações e Energia da representação do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços no Estado do Espirito Santo - SINDEPRES - ES, nº. 46000.004216/99-59.

Concessão de Registro de Alteração Estatutaria

O Chefe de Gabinete do Ministro do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nas Portarias 64/06, 186/08 e Nota Técnica DIAN Nº 217/2008, resolve dar publicidade do arquivamento da impugnação nº 46000.017321/2007-29, por não apresentar o comprovante original do valor relativo ao custo da publicação e conceder o Registro de Alteração Estatutária ao SIEMACO Itanhém e Região - Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Manutenção de Áreas Verdes Públicas e Privadas de Itanhém, Mongaguá, Peruíbe, Cananéia, Registro, Juquitiba, Juquiá, Miracatú, Eldorado, Iguapé, Itariri, Jacupiranga, Cajati, Pariquera-Açu e Sete Barras - SP, nº. 46000.007590/2007-87, CNPJ: 04.877.637/0001-11, para representar a categoria de Todos os trabalhadores em empresas de asseio e conservação; higiene; limpeza pública urbana, prestação de serviços a terceiros de limpeza e conservação ambiental; limpeza de fossas e caixas d'água; manutenção predial; pintura, restauração e limpeza de fachadas; dedetização; lavagem de carpetes; coleta de lixo domiciliar, industrial, hospitalar, seletiva e de entulhos; serviços em destino final de lixo (usinas de reciclagem, compostagem, incineradores e aterros sanitários); varrição de vias públicas; complementares de limpeza urbana; jardinagem e paisagismo, execução e manutenção de áreas verdes públicas e privadas (poda de árvores, capinação e limpeza de córregos, canais e sistemas de drenagens, pintura de postes e meio fio); prestação de serviços de terceiros de portaria, recepção e copa; inclusive os trabalhadores administrativos das referidas empresas, com abrangência intermunicipal e base territorial nos municipios de Itanhaém, Peruíbe, Cananéia, Registro, Juquitiba, Juquiá, Miracatú, Mongaguá, Eldorado, Iguape, Itariri, Jacupiranga, Cajati, Pariquera-Açu e Sete Barras no Estado de São Paulo e bem como para fins de anotação no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais a exclusão da categoria prestação de serviços a terceiros de limpeza e conservação ambiental da representação Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Trabalho Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo - SINDEEPRES, nos municipios de São Paulo: Itanhaém, Peruíbe, Cananéia, Registro, Juquitiba, Juquiá, Miracatú, Mongaguá, Eldorado, Iguape, Itariri, Jacupiranga, Cajati, Pariquera-Açu e Sete Barras - SP, nº. 24000.008123/92-30, CNPJ: 96.287.487/0001-04.

MARCELO PAPELLA

COORDENAÇÃO-GERAL DE IMIGRAÇÃO

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL
Em 14 de maio de 2008

O Coordenador-Geral de Imigração, no uso de suas atribuições, deferiu os seguintes pedidos de CANCELAMENTO:

Processo: 46000010454200855 Empresa: CONCERTATO REPRESENTAÇÃO DE ARTISTAS LTDA. Passaporte: 701740977 Estrangeiro: JOHN CHARLES PIERCE, Processo: 46000028911200787 Empresa: SMITH INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA Passaporte: CC65749282 Estrangeiro: NAIR MILENA MEDINA GALLEGO, Processo: 46000021526200717 Empresa: PAROLE COMUNICAÇÕES LTDA. Passaporte: D614869 Estrangeiro: GIANFRANCO PALLARO, Processo: 46000016970200711 Empresa: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA. Passaporte: 122342735 Estrangeiro: CLAUDIO ANDRES FLORES GUERRA, Processo: 46000016584200630 Empresa: MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA Passaporte: 12464135 Estrangeiro: EVA MARIA PERSSON, Processo: 46000015951200769 Empresa: BARWIL BRASIL AGENCIAS MARITIMAS LTDA. Passaporte: 34671627 Estrangeiro: ANDERS SJODIN, Processo: 46000014756200631 Empresa: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Passaporte: 120741 Estrangeiro: LUCIJA BRNADIC, Processo: 46000012425200666 Empresa: BHP BILLITON METAIS S.A. Passaporte: E3003565 Estrangeiro: MICHAEL JOHN AMUNDSEN, Processo: 46000010390200710 Empresa: BANCO CITIBANK S.A. Passaporte: 112733207 Estrangeiro: JUSTIN ALAN BAILES, Processo: 46000010222200635 Empresa: MAERSK BRASIL (BRASMAR) LTDA Passaporte: E978286 Estrangeiro: PEDRO MIGUEL GEMA FERREIRA PINTO, Processo: 46000009917200674 Empresa: NOKIA SIEMENS NETWORKS DO BRASIL SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES LTDA. Passaporte: 15640235 Estrangeiro: KARI OLAVI LEHTINEN, Processo: 46000004643200716 Empresa: CLUBE ATLETICO JOSEENSE Passaporte: MS0809843 Estrangeiro: HIRONORI MAEHATA, Processo: 46000002221200889 Empresa: GERDAU AÇOMINAS S/A. Passaporte. TF4890089 Estrangeiro: TSUTOMU MISAKI, Processo: 46000018314200744 Empresa: COMPTEL COMMUNICATIONS BRASIL - SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. Passaporte: 17163399 Estrangeiro: ARI PETTERI MUTANEN, Processo: 46000022879200645 Empresa: BIO LATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDÚSTRIAIS LTDA Passaporte. 5042090699 Estrangeiro: DETLEF ERICH WILHELM ALBERTS, Processo: 46000025753200711 Empresa: SHELL BRASIL LTDA. Passaporte: 404144163 Estrangeiro: RICHARD WAYNE KABRICH, Processo: 46000023459200767 Empresa: SIEMENS LTDA. Passaporte: G20240433 Estrangeiro: BIN WU, Processo: 46000022367200760 Empresa: ACERGY BRASIL S/A Passaporte: 158355032 Estrangeiro: VICTOR GABRIEL BIRCH, Processo: 46000019891200753 Empresa: ACERGY BRASIL S/A Passaporte: 107052837 Estrangeiro: ALEXANDER VALCOV, Processo: 46000013326200782 Empresa: BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Passaporte: TG7974824 Estrangeiro: KENICHI YAMAMURA, Processo: 46000010987200756 Empresa: ALBANY SISTEMAS DO BRASIL LTDA Passaporte: UU0913417 Estrangeiro: EMMANUEL VELASQUEZ VALDERAMA, Processo: 46000010617200719 Empresa: SIEMENS LTDA Passaporte: G12125845 Estrangeiro: DA LI, Processo: 46000002563200807 Empresa: SHELL BRASIL LTDA. Passaporte: 800276088 Estrangeiro: CALUM ROBERT LOVE, Processo: 46000028230200638 Empresa: ACERGY BRASIL S/A Passaporte: QQ04122879 Estrangeiro: LORETO VALDEZ LAGUNDI, Processo: 46000026918200683 Empresa: SMITH INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA Passaporte: 25043919N Estrangeiro: GUSTAVO FERNANDO KINTER, Processo: 46000024887200626 Empresa: PAN MARINE DO BRASIL LTDA. Passaporte: CC13540419 Estrangeiro: ALWIN MARK YANK GÔMEZ ESPINEL, Processo: 46000018659200706 Empresa: BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA. Passaporte: 134459240 Estrangeiro. JAMES DONALD UNDERWOOD, Processo: 46000018445200721 Empresa: BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES LTDA Passaporte: 016445368 Estrangeiro: ANDREAS RUDOLF YOUNG Passaporte: 134184654 Estrangeiro: KENNETH RAY FALKE Passaporte: 135412404 Estrangeiro: DOUGLAS DWAYNE CARTER, Processo: 46000011759200701 Empresa: GEORESEARCH DO BRASIL LTDA. Passaporte: D0150765 Estrangeiro: HELIO MANUEL II CHIAMATE LUZARDO Passaporte: 08459935M Estrangeiro: MATIAS JESUS VILLAGRA, Processo: 46000006937200774 Empresa: GEORESEARCH DO BRASIL LTDA. Passaporte: DO084412 Estrangeiro: BENJAMIN JOSÉ MOISÉS GONZÁLES FUENTES, Processo: 46000002703200758 Empresa: ACERGY BRASIL S/A Passaporte: A756606 Estrangeiro: GIUSEPPE CARRANO, Processo: 46000017932000262 Empresa: USC- USINA SIDERÚRGICA DO CEARÁ LTDA. Passaporte: Y424753 Estrangeiro: GIOVANNI COASSIN, Processo: 46000009824200305 Empresa: JT INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA. Passaporte: E489659 Estrangeiro: PAULO JORGE GARCIA LOPES, Processo: 46000003011200301 Empresa: AOL BRASIL LTDA Passaporte: 13792932N Estrangeiro: FERNANDO JAVIER BOURDIEU

O Coordenador-Geral de Imigração, no uso de suas atribuições, indeferiu os seguintes pedidos de autorização de trabalho:

Processo: 46000011084200873 Empresa: KBL PROMOÇÕES E EVENTOS MUSICAIS LTDA Passaporte: WS103314 Estrangeiro: ADAM KERSHEN

O Coordenador-Geral de Imigração, no uso de suas atribuições, e, considerando os expedientes encaminhados pelo Departamento de Polícia Federal, em 01 e 29 de abril de 2008, que constatou a inexistência da empresa "FZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA" no endereço informado aos Órgãos Oficiais. Considerando, também, o silêncio da interessada em face da notificação feita por meio do Ofício nº. 126/CGIg/GM/MTE, de 16 de abril de 2008, para que a mesma se manifestasse sobre tal constatação. Considerando, ainda, o inciso II do art. 5º da Resolução Normativa n. 74, de 09 de fevereiro de 2007, do Conselho Nacional de Imigração, RESOLVE:

Cancelar os seguintes despachos publicados no DOU, em 21.01.2008, seção 1, p. 51, referentes aos processos MTE n. 46000.028861/2007-38 e 46000.028862/2007-82, e em 25.01.2008, seção 1, p. 75, referentes aos processos MTE n. 46000.029822/2007-58 e 46000.029823/2007-01, interessada FZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA, que deferiram autorizações de trabalho permanente aos estrangeiros YANG HUI, WANG DAGUAN, LIN BENDING e CHUANWANG CHEN, respectivamente.

O Coordenador Geral de Imigração, no uso de suas atribuições, resolve:

Não conhecer do pedido de reconsideração, em razão da intempestividade do pedido e da ausência do preparo do recurso, previstos nos parágrafos 1º e 2º do art. 4º da Resolução Normativa nº. 74, de 2007 do Conselho Nacional de Imigração:

Processo: 46000002798200891 Empresa: EURO SERVICE BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA LTDA Passaporte: AA1067061 Estrangeiro: RICCARDO NOBILE

O Coordenador-Geral de Imigração, no uso de suas atribuições, deferiu os seguintes pedidos de autorização de trabalho, constantes do(s) ofício(s) ao MRE nº.125/08 de 12/05/2008, 126/08 de 13/05/2008 e 128/08 de 14/05/2008, respectivamente.

Temporário - Com Contrato - RN 64, DE 19/09/2005:

Processo: 46000006091200853 Empresa: NESTLÉ BRASIL LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: F0643523 Estrangeiro: BJÖRN GORDON POËLL, Processo: 46000007270200816 Empresa: GEARBULK MARÍTIMA LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: 20615456 Estrangeiro: HAKON BRINGSVAERD, Processo: 46000008294200884 Empresa: VITAPELLI LTDA Prazo: 02 ANOS Passaporte: 029002098 Estrangeiro: GARY STEVEN BROCK, Processo: 46000008682200865 Empresa: INSTITUTO CULTURAL ORQUESTRA SINFÔNICA-MG Prazo: 02 ANOS Passaporte: A095962150 Estrangeiro: VIATCHESLAV ZNATCHENII, Processo: 46000008845200818 Empresa: ENI OIL DO BRASIL S.A Prazo: 02 ANOS Passaporte: C1838137 Estrangeiro: MIGUEL ANGEL CASANOVA POLO, Processo: 46000008949200814 Empresa: WHITE E CASE CONSULTORES EMPRESARIAIS LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: 435015970 Estrangeiro: ABRAHAM PAUL, Processo: 46000008961200829 Empresa: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: 761227671 Estrangeiro: JEREMY CHARLES LOFTS, Processo: 46000009145200832 Empresa: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: 1005366526 Estrangeiro: THOMAS LAMPING, Processo: 46000010218200839 Empresa: TOWER AUTOMOTIVE DO BRASIL S.A Prazo: 02 ANOS Passaporte: 214290478 Estrangeiro: THOMAS RICHARD SENZIG, Processo: 46000010221200852 Empresa: TRW AUTOMOTIVE LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: BC885936 Estrangeiro: JOSE ENRIQUE PEREZ PEREIRA, Processo: 46000010254200801 Empresa: SAF - HOLLAND DO BRASIL IND.E PROD. DE EIXOS E EQUIP. P/ REB ,SEMI-REB.E CAMINHOES LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: E3057655 Estrangeiro: DUSAN BACKULJA, Processo: 46000010318200865 Empresa: AREVA TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: F2829763 Estrangeiro: MIRKO BORIS SANTA CRUZ GOMEZ, Processo: 46000010343200849 Empresa: RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA Prazo: 02 ANOS Passaporte: E0267504 Estrangeiro: KUNAL MUKHOPADHYAY, Processo: 46000010347200827 Empresa: ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DE BELO HORIZONTE Prazo: 02 ANOS Passaporte: JQ902184 Estrangeiro: COLLETTE MICHELLE DEMASSON, Processo: 46000010378200888 Empresa: CLUB MED BRASIL S/A Prazo: 02 ANOS Passaporte: JU820734 Estrangeiro: NANCY LEMAY, Processo: 46000028917200754 Empresa: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE EUSTAQUIO Prazo: 01 ANO Passaporte: 002340821 Estrangeiro: NOELIA RAMONA PORTILLO MIRANDA

Temporário - Com Contrato - RN 59, DE 05/10/2004:

Processo: 46000010701200813 Empresa: PESQUEIRA NOÉ DO BRASIL S/A Prazo: ATÉ 22/04/2010 Passaporte: 29798756W Estrangeiro: JOSE MANUEL GARCIA DELGADO, Processo: 46000010702200868 Empresa: PESQUEIRA NOÉ DO BRASIL S/A Prazo: ATÉ 22/04/2010 Passaporte: BD198189 Estrangeiro: JOSE MARIA ROMERO BARBOSA

Temporário - Sem Contrato - RN 69, DE 22/03/2006:

Processo: 46000008784200881 Empresa: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS TOM JOBIM Prazo: 30 DIAS Passaporte: TF3390717 Estrangeiro: TOSHIO MASUIIMA, Processo: 46000009408200811 Empresa: DUETO PRODUÇÕES E PUBLICIDADES LTDA. Prazo: 30 DIAS Passaporte: 112969971 Estrangeiro: MELBOURNE ROBERT CRANSHAW Passaporte: 103301177 Estrangeiro: MARTIN PETER DOWNEY Passaporte: 141748709 Estrangeiro: KIMATI DINIZULU Passaporte: 028217092 Estrangeiro: ROBERT BROOM JR Passaporte: 424074161 Estrangeiro: WALTER THEODORE ROLLINS Passaporte: 211466777 Estrangeiro: CLIFTON ELLIOT ANDERSON Passaporte: 301664365 Estrangeiro: KOBIE BAYE WATKINS, Processo: 46000010658200896 Empresa: AZUL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Prazo: 30 DIAS Passaporte: 200156258 Estrangeiro: THOMAS AVERY OLIN Passaporte: 113542041 Estrangeiro: JOHN

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO, CONVOCADA PARA ELEGER A DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA ENTIDADE, PARA O MANDATO 2004/2010. 30

DATA – Brasília, 23 de setembro de 2004. ----------
LOCAL – Sede da Confederação Nacional do Comércio – CNC, Brasília-DF, no Setor Bancário Norte , Quadra 1 – Bloco B, Nº 14, 17º andar.----------
INSTALAÇÃO DA MESA RECEPTORA – APURADORA, às 9h45min., com a presença dos membros integrantes, designados pela Portaria "N" CNC Nº 296/2004, a seguir nominados:

Presidente: NATAN SCHIPER, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Móveis e Decorações do Município do Rio de Janeiro;

Mesários: ANTONIO TIAGO DE REZENDE, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Congonhas;
OSCAR PERNÉ DO CARMO, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios do Distrito Federal;

Suplente: EUGENIO PEREIRA DA CUNHA GARCIA, Assessor Sindical da CNC.

VERIFICAÇÃO DA PARTE DOCUMENTAL (relação de votantes, folha de votação, cédulas para votação e etc.) E DA PARTE INSTRUMENTAL (cabine indevassável, urna e etc), pelos integrantes da mesa Receptora-Apuradora.às 9h50min. Inspeção e lacre da urna na presença dos integrantes da mesa Receptora-Apuradora e dos Suplentes de Delegados votantes, Srs. Alberto Ivair Rogoski Horny (RO) e Edimar Pereira Lima (RR). ----------
INÍCIO E TÉRMINO DA VOTAÇÃO: às 10 horas, o Presidente da Mesa Receptora-Apuradora declara abertos os trabalhos de votação. A votação encerrou-se às 13h15mim, nos termos do parágrafo 1º do Art. 10 do Regulamento Eleitoral. A mesa localizou 1 (uma) cédula esquecida na cabine indevassável que, por determinação do Presidente da mesa, foi acondicionada em um envelope separado, lacrado e rubricado pelos mesários, sendo em seguida depositada na urna que foi lacrada na presença dos mesmos suplentes de delegados votantes que se encontravam no momento da abertura dos trabalhos eleitorais, quando da inspeção da urna.----------
APURAÇÃO E SEU RESULTADO: Votaram 34 (trinta e quatro) delegados, de acordo com as assinaturas apostas na folha de votação, representando a unanimidade das Delegações Federativas. Aberta a urna foram identificadas 195 (cento e noventa e cinco) cédulas e 1 (um) envelope lacrado. O Presidente da mesa determinou a abertura do envelope lacrado e a retirada da cédula nele contida que foi juntada às demais existentes, totalizando assim, 196 (cento e noventa e seis) cédulas, em conformidade com o § 2º do art. 1º do Regulamente Eleitoral. Efetuada a apuração não foram encontrados votos brancos ou nulos, tendo a chapa única concorrente recebido a unanimidade dos votos, no total de 196 (cento e noventa e seis) votos. O Presidente determinou fossem as cédulas acondicionadas em um envelope, sendo o mesmo lacrado e rubricado pelos mesários.----------
PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS: O Senhor Presidente da Mesa Receptora-Apuradora proclama eleitos com 196 (cento e noventa e seis)votos a chapa única concorrente às eleições na CNC, de acordo com o aviso de registro divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 02 de julho de 2004 e que tem a seguinte composição: **Presidente** - Antonio Jose Domingues Oliveira Santos (ES); **Vice-Presidentes** - 1º) Abram Abe Szajman (SP), 2º) Renato Rossi (MG) e 3º) Orlando Santos Diniz (RJ); **Vice-Presidentes** - Adelmir Araujo Santana (DF), Carlos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

1045154 21-03-06

6ºRTD-RJ - 1045154
Emolumento:79,82 / Distribuidor:9,99
Mutua/ACOTERJ:7,50 / FETJ:17,96
Total Emolumentos(R$): 116,36
PARÂM:Vias:2 / Nome(s):1 / Págs:4
Proc.Estr: N / Averb:N / Dilig.:

Confederação Nacional do Comércio

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL

MANDATO – 2004/2010

Às onze horas do dia dezenove de novembro de dois mil e quatro, na Av. General Justo, 307, na Confederação Nacional do Comércio, Rio de Janeiro - RJ, tomaram posse nos respectivos cargos, mediante assinatura deste termo, os membros efetivos da Diretoria e do Conselho Fiscal da Entidade, eleitos em vinte e três de setembro de dois mil e quatro, para o mandato 2004/2010, de dezenove de novembro de dois mil e quatro até dezoito de novembro de dois mil e dez. Eu Cléa Beranger Maceió, lavro o presente ato que vai por mim também assinado.

CARGO	NOME	ASSINATURA
Presidente	ANTONIO JOSÉ DOMINGUES DE OLIVEIRA SANTOS	
1° Vice-Presidente	ABRAM ABE SZAJMAN	
2º Vice-Presidente	RENATO ROSSI	
3º Vice-Presidente	ORLANDO SANTOS DINIZ	
Vice-Presidente	ADELMIR ARAUJO SANTANA	
Vice-Presidente	CARLOS FERNANDO AMARAL	
Vice-Presidente	JOSÉ ARTEIRO DA SILVA	
Vice-Presidente	JOSE EVARISTO DOS SANTOS	AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Vice-Presidente	JOSÉ MARCONI MEDEIROS DE SOUZA	

31

6º OFÍCIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Vice-Presidente	JOSÉ ROBERTO TADROS
Vice-Presidente	JOSIAS SILVA DE ALBUQUERQUE
Vice-Presidente	LELIO VIEIRA CARNEIRO
1º Diretor-Secretário	FLAVIO ROBERTO SABBADINI
2º Diretor-Secretário	ANTONIO EDMUNDO PACHECO
3º Diretor-Secretário	ANTONIO AIRTON OLIVEIRA DIAS
1º Diretor-Tesoureiro	LUIZ GIL SIUFFO PEREIRA
2º Diretor-Tesoureiro	ANTONIO OSÓRIO
3º Diretor-Tesoureiro	JAMIL BOUTROS NADAF
Diretor	CANUTO MEDEIROS DE CASTRO
Diretor	CARLOS MARX TONINI
Diretor	DARCI PIANA
Diretor	EUCLIDES CARLI
Diretor	FRANCISCO TEIXEIRA LINHARES
Diretor	FRANCISCO VALDECI DE SOUSA CAVALCANTE

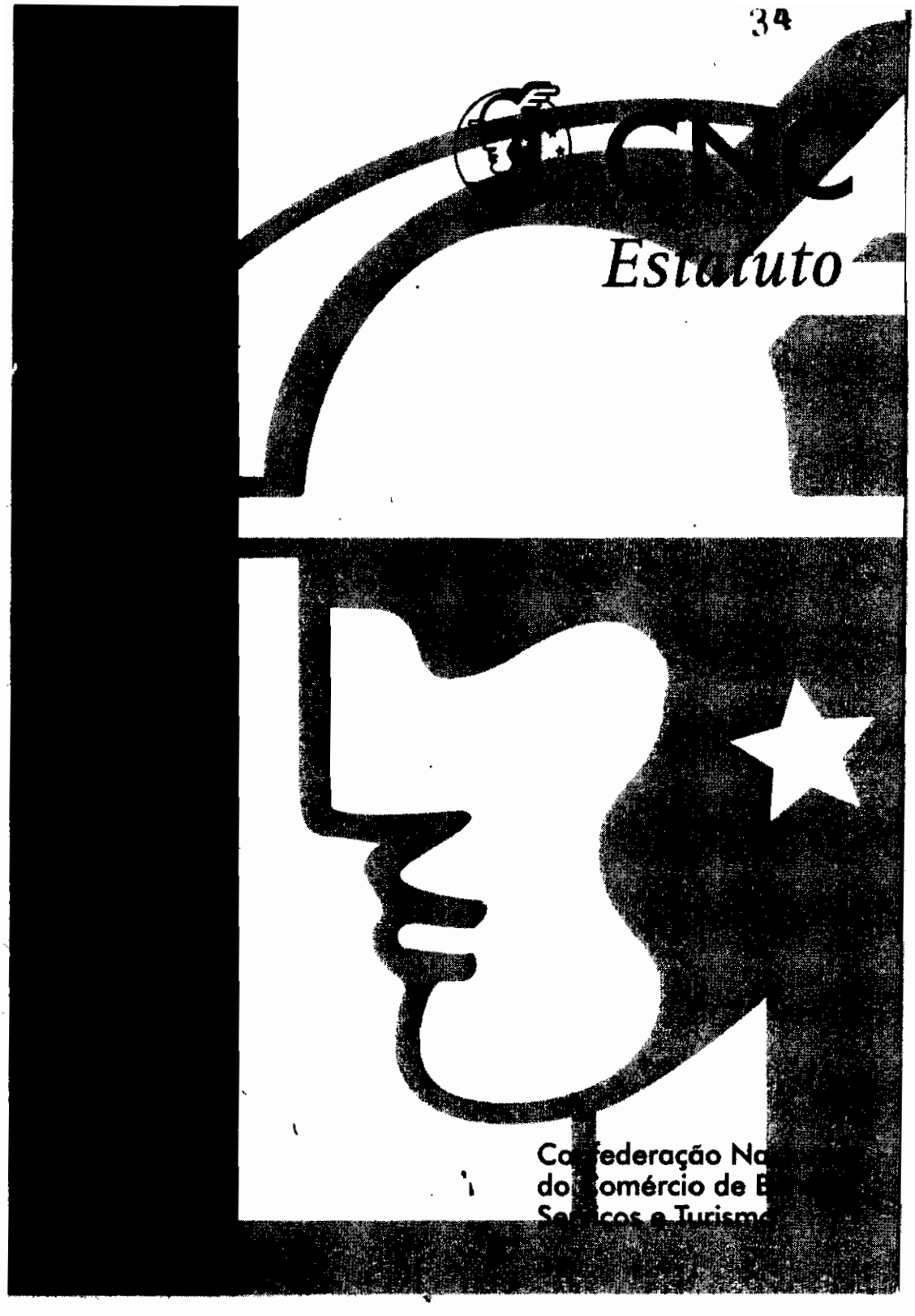
6º OFÍCIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS www.6rtd.rj.com.br

Diretor	JOSELI ANGELO AGNOLIN	
Diretor	LADISLAO PEDROSO MONTE	
Diretor	LAERCIO JOSÉ DE OLIVEIRA	
Diretor	LEANDRO DOMINGOS TEIXEIRA PINTO	
Diretor	LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA	
Diretor	MARCANTONI GADELHA DE SOUZA	
Diretor	MARCO AURELIO SPROVIERI RODRIGUES	
Diretor	NORTON LUIZ LENHART	
Diretor	PEDRO COÊLHO NETO	
Diretor	SEBASTIÃO VIEIRA D'AVILA	
Diretor	WALKER MARTINS CARVALHO	
Conselho Fiscal	HIRAM DOS REIS CORRÊA	
	ARNALDO SOTER BRAGA CARDOSO	
	ANTÔNIO VICENTE DA SILVA	

CLÉA BERANGER MACEIÓ
Secretária Geral

6º OFÍCIO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS www.6rtd.rj.com.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660



Estatuto

Co federação Na
do omércio de B
Se cos e Turism

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660

Estatuto

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo

Brasília

SBN Quadra 1 Bloco B nº 14, 15º ao 18º andar

Edifício Confederação Nacional do Comércio

CEP 70041-902

PABX (61) 3329-9500 | 3329-9501

E-mail:cncdf@cnc.com.br

Rio de Janeiro

Avenida General Justo, 307

CEP 20021-130 Rio de Janeiro

PABX (21) 3804-9200

Fax (21) 2524-5916

E-mail:cncrj@cnc.com.br

Web site: www.portaldocomercio.org.br

Programação visual: SG - DATIN - CDI/UPV

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Estatuto/Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. – Rio de Janeiro: CNC, 2006.
23p.

Edição atualizada em 15/05/2008, com a consolidação resultante da Resolução CR/CNC nº 023/2003.

1. Estatuto. 2. Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo. I Título.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de C
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu

CNC

Estatuto

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Edição atualizada em 15/05/2008,
com a consolidação resultante da Resolução
CR/CNC Nº 023/2003

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

CAPÍTULO I

Das Prerrogativas e Objetivos da Confederação

Art. 1º A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), fundada em 4 de setembro de 1945, e reconhecida pelo Decreto nº. 20.068, de 30 de novembro de 1945, com jurisdição em todo o território nacional e sede no Distrito Federal, rege-se por este Estatuto.

§ 1º São prerrogativas constitucionais e objetivos institucionais da CNC:

I - representar, no plano nacional, os direitos e interesses do comércio brasileiro de bens, de serviços e de turismo (Constituição Federal, art. 8º, III);

II - organizar e disciplinar o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomercio), de que é a entidade máxima (Constituição Federal, art. 8º, IV);

III - indicar representantes junto aos órgãos de jurisdição nacional;

IV - arrecadar a contribuição para o custeio do Sicomercio (contribuição confederativa - art. 8º, IV, da Constituição Federal) e a contribuição sindical das empresas integrantes das categorias inorganizadas;

V - conciliar divergências e conflitos entre federações filiadas;

VI - celebrar convenções ou contratos coletivos de trabalho e prestar assistência em acordos coletivos nas localidades onde não haja sindicatos e/ou federações representativas da categoria econômica;

VII - defender, na condição de postulado filosófico, o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado e o Estado Democrático de Direito;

VIII - defender os princípios de liberdade para exercer o comércio de bens, de serviços e de turismo, lealdade na concorrência e ética no desempenho da atividade profissional;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

IX - preservar e consolidar a unidade nacional, com o desenvolvimento harmônico do comércio de bens, de serviços e de turismo, em todas as regiões do País;

X - pugnar pela conquista e o prestígio dos valores relacionados à confiança nas instituições, com realce para a moeda e crédito;

XI - pugnar pelo Brasil aberto ao comércio internacional e integrado na economia mundial;

XII - promover a harmonia e a solidariedade das categorias econômicas e o amplo entendimento com as categorias profissionais, visando à paz social;

XIII - organizar e administrar o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e o Serviço Social do Comércio - SESC. (Decretos-leis nº. 8.621, de 10 de janeiro de 1946 e nº. 9.853, de 13 de setembro de 1946).

§ 2º A CNC manterá relação com organizações internacionais afins, podendo a elas se filiar, desde que autorizada pelo Conselho de Representantes (CR).

CAPÍTULO II

Das Federações Filiadas: Direitos e Deveres

Art. 2º A filiação de federação à CNC depende do atendimento das exigências estatutárias e de decisão da Diretoria.

§ 1º O pedido de filiação, apresentado ao Presidente para ser submetido à Diretoria, será instruído com:

I - certidão comprobatória do registro que lhe assegura personalidade jurídica de natureza sindical;

II - prova de prévio enquadramento sindical no plano da CNC, segundo as regras e os critérios do Sicomercio;

III - prova de viabilidade econômico-financeira da entidade, mediante a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu

comprovação de receita suficiente para manutenção dos serviços necessários à realização de suas finalidades, segundo critério da Diretoria; 38

IV - cópia autêntica da ata da reunião do Conselho de Representantes (CR) que tiver autorizado o pedido de filiação e indicado seus representantes eleitos, especificada a identificação de cada um;

V - cópia do Estatuto.

§ 2º O pedido de filiação será distribuído aos órgãos técnicos para exame e comunicado às federações filiadas para manifestação em 15 (quinze) dias úteis. Uma vez instruído, será incluído em pauta para deliberação.

§ 3º A decisão será comunicada por escrito à interessada e às demais filiadas, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da reunião em que tiver sido adotada, declinados seus fundamentos, caso denegatória.

§ 4º Da decisão denegatória cabe recurso ao Conselho de Representantes (CR), no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da ciência.

§ 5º A CNC manterá livro de registro das federações filiadas para lançamento dos dados necessários à sua identificação.

Art. 3º São direitos da federação filiada:

I - tomar parte, votar e ser votada, por seus representantes, nas reuniões do Conselho de Representantes (CR);

II - requerer, com número não inferior a 1/3 (um terço) das federações filiadas, a convocação da reunião extraordinária do Conselho de Representantes (CR);

III - utilizar os serviços da CNC;

IV - apresentar proposições sobre matérias de interesse do comércio.

Art. 4º São deveres da federação filiada:

I - pagar a contribuição associativa, cujos valor e prazo serão fixados pelo Conselho de Representantes (CR) na última reunião do ano anterior ou na primeira do de sua cobrança;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

II – observar o Estatuto, prestigiar a CNC e acatar suas deliberações;

III – repassar à CNC, nos prazos, as parcelas que lhe são devidas da contribuição confederativa e de quaisquer outras previstas em lei ou no Estatuto.

Art. 5º A federação filiada está sujeita:

I - à pena de suspensão de direitos até 6 (seis) meses:

a) por ausência, sem justa causa, a três reuniões consecutivas do Conselho de Representantes (CR);

b) por atraso no pagamento da contribuição associativa, por prazo superior a três meses e sem justa causa;

c) por não acatar as deliberações da CNC;

d) por não repassar à CNC, no prazo máximo de 15 dias, após o mês do recebimento, a parte que lhe couber na arrecadação da contribuição confederativa ou outra contribuição prevista em lei ou no Estatuto.

II - à pena de eliminação do quadro de filiadas:

a) por cassação de seu registro;

b) por reincidência ou, se for o caso, por persistência nas faltas de que trata o inciso I.

Art. 6º As penalidades previstas no art. 5º serão aplicadas pela Diretoria, com recurso ao Conselho de Representantes (CR), devendo ser assegurado, no respectivo processo, sob pena de nulidade:

I - amplo direito de defesa;

II - prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da respectiva notificação, para apresentação, por escrito, da defesa e do recurso.

§ 1º A simples manifestação da maioria não constitui motivo para aplicação de quaisquer penalidades diversas das estabelecidas neste Estatuto.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de C
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocum

§ 2º A suspensão ou desfiliação de federação, seja a que título for, não a desonera da obrigação de repassar à CNC a parte que lhe cabe na contribuição confederativa ou em outra estabelecida na lei ou no Estatuto.

Art. 7º A federação eliminada poderá reingressar na CNC, desde que:

I - por deliberação do Conselho de Representantes (CR) seja julgada reabilitada;

II - efetue a liquidação do seu débito, atualizado monetariamente e acrescido de multa de 10% (dez por cento).

Capítulo III

Da Administração

Seção I

Disposições Gerais

Art. 8º São órgãos de administração da CNC:

I - o Conselho de Representantes (CR);

II - a Diretoria;

III - o Conselho Fiscal (CF).

Seção II

Do Conselho de Representantes (CR)

Art. 9º O CR, constituído pelas federações filiadas, é o órgão máximo da estrutura hierárquica da CNC, com a atribuição de:

I - dispor sobre o Sicomercio (Constituição Federal, art. 8º, IV);

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

II – estabelecer as diretrizes gerais de ação da CNC e verificar sua observância;

III – eleger a Diretoria, o CF e seus representantes junto aos órgãos de jurisdição nacional ou, quando for o caso, referendar os nomes escolhidos pela Diretoria;

IV – apreciar recurso de federação contra decisão da Diretoria que indeferir sua filiação à CNC;

V – aplicar quaisquer das penalidades previstas neste Estatuto;

VI – deliberar sobre a tomada e aprovação das contas da Diretoria e sobre a proposta orçamentária;

VII – fixar contribuições;

VIII – reformar o presente Estatuto;

IX – deliberar sobre qualquer assunto de interesse do comércio.

§ 1º As deliberações do CR serão tomadas, em primeira convocação, por maioria absoluta de votos das federações filiadas e, em segunda, por maioria de votos das presentes, salvo nos casos em que o Estatuto exija **quorum** especial.

§ 2º A votação das matérias previstas nos incisos III a VI será feita por escrutínio secreto.

§ 3º Para tomada e aprovação de contas da Diretoria, os seus membros não podem votar, nem presidir os trabalhos.

Art. 10. Nas votações do CR, inclusive para fins eleitorais, cada uma das Federações Estaduais e do Distrito Federal constitui uma Delegação Federativa.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, as Federações Nacionais filiadas constituem uma Delegação Federativa.

§ 2º A federação que se filiar durante o ano só poderá exercer o direito de voto a partir do ano subseqüente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de C
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocur

§ 3º O representante-votante da federação filiada será o titular do cargo de maior hierarquia em sua diretoria ou, inocorrendo tal hipótese, o mais idoso.

§ 4º A federação filiada somente poderá participar das discussões e exercer o direito de voto se estiver no gozo dos direitos de filiada e quite quanto ao pagamento e repasse das contribuições devidas.

Art. 11. O CR reúne-se:

I – ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para tomada de contas, discussão e votação do orçamento e eleições de sua atribuição;

II – extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente, pela maioria da Diretoria ou do CF, ou por um terço das federações filiadas, feita a prévia e especificada indicação dos assuntos a tratar.

§ 1º As reuniões, desde que devidamente justificadas, poderão ser realizadas em jurisdição de qualquer federação filiada.

§ 2º As reuniões extraordinárias só poderão:

I – tratar dos assuntos para que foram convocadas;

II – instalar-se, em primeira convocação, com a maioria absoluta das federações e, em segunda, no mínimo 2 (duas) e no máximo até 24 (vinte e quatro) horas depois, com a presença, de pelo menos, 1/3 (um terço) delas, exigida a participação de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos que a convocaram no caso previsto na última parte do inciso II.

§ 3º À convocação da reunião extraordinária do CR não poderá se opor o Presidente da CNC, que a promoverá em 5 (cinco) dias úteis da entrada do requerimento na Secretaria, para realização dentro de 20 (vinte) dias. Caso o Presidente não o faça, a reunião será convocada pelos que deliberarem realizá-la.

§ 4º As reuniões serão realizadas mediante convocação, por edital publicado no Diário Oficial da União, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, e comunicado às filiadas juntamente com a pauta da reunião.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

§ 5º Em casos de comprovada urgência, a publicação de edital poderá ser dispensada, processando-se a convocação com antecedência mínima de 3 (três) dias.

Seção III

Da Diretoria

Art. 12. A Diretoria é integrada por 35 (trinta e cinco) membros e até igual número de suplentes, eleitos pelo CR, para um mandato de 4 (quatro) anos.

Parágrafo único. Os cargos da Diretoria são os seguintes:

I - 1 (um) Presidente;

II - 1º, 2º e 3º Vice-presidentes;

III - 8 (oito) Vice-presidentes;

IV - 1 (um) Vice-presidente Administrativo;

V - 1 (um) Vice-presidente Financeiro;

VI - 2 (dois) Diretores: 2º e 3º Secretários;

VII - 2 (dois) Diretores: 2º e 3º Tesoureiros;

VIII - 17 (dezessete) Diretores.

Art. 13. À Diretoria compete:

I - apreciar qualquer assunto de interesse do comércio, deliberando sobre as medidas concretas a serem adotadas pela CNC;

II - orientar e fiscalizar a gestão administrativa;

III - cumprir e fazer cumprir as leis em vigor, as normas disciplinadoras do Sicomercio, o Estatuto, as Resoluções e demais atos seus, do CR e do CF;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu

IV – aplicar o patrimônio da CNC e autorizar a alienação de bens imóveis e de outros de valor significativo;

V – organizar e submeter à aprovação do CR, com parecer do CF, o relatório e o balanço do ano anterior, bem como a proposta orçamentária para o exercício seguinte e suas alterações;

VI – elaborar o Regimento da CNC;

VII – aplicar as penalidades previstas no Estatuto;

VIII – eleger ou escolher, **ad referendum** do CR, seus representantes junto aos órgãos de jurisdição nacional;

IX – desempenhar as atribuições que lhe sejam cometidas pelo CR.

Parágrafo único. Ao término do mandato, a Diretoria fará prestação de contas de sua gestão, incluindo a do exercício em curso.

Art. 14. A Diretoria reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros.

§ 1º As reuniões da Diretoria serão convocadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, realizando-se em primeira convocação, com a maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, no mínimo 2 (duas) horas e no máximo até 24 (vinte e quatro) horas depois da hora marcada, desde que presentes, pelo menos, 1/3 (um terço) dos diretores.

§ 2º As decisões serão tomadas por maioria de votos dos diretores presentes.

Art. 15. Ao Presidente incumbe:

I – exercer a função administrativa no comando direto dos órgãos e serviços da entidade;

II – representar legalmente a CNC, inclusive perante a Administração Pública e em Juízo, podendo delegar poderes;

III – convocar as reuniões do CR e da Diretoria, presidindo-as;

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

IV – fazer elaborar e assinar as atas das sessões e os atos que instrumentam as deliberações e decisões do CR e da Diretoria, determinando e acompanhando seu cumprimento;

V – autorizar despesas e assinar, juntamente com o Vice-presidente Financeiro, cheques e demais papéis de crédito;

VI – contratar servidores, fixar-lhes a remuneração e demiti-los, feita a comunicação à Diretoria na reunião seguinte;

VII – designar, ouvida a Diretoria, representantes, quando se tratar de atribuição que independa de eleição;

VIII – organizar, para submeter à Diretoria e à aprovação do CR, o relatório e o balanço do exercício anterior, bem como a proposta orçamentária do exercício seguinte;

IX – desempenhar todas as atribuições que lhe tenham sido cometidas pelo CR e pela Diretoria.

Parágrafo único. Aos Vice-presidentes compete auxiliar o Presidente e substituí-lo em suas faltas e afastamentos temporários, observada a ordem hierárquica de precedência.

Art. 16. Ao Vice-presidente Administrativo compete:

I – exercer atividades auxiliares da Presidência relacionadas com o desenvolvimento e acompanhamento de projetos destinados ao fortalecimento do Sicomercio;

II – auxiliar o Presidente na coordenação e no planejamento estratégico das atividades institucionais;

III – desempenhar a função de Chanceler da Ordem do Mérito Comercial;

IV – substituir:

a) o Presidente, nas faltas e impedimentos de todos os Vice-presidentes;

b) sem prejuízo de suas funções, o Vice-presidente Financeiro nas faltas e impedimentos, simultaneamente, dos Diretores 2º e 3º Tesoureiros.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu

Parágrafo único. Aos Diretores 2º e 3º Secretários incumbe auxiliar o Vice-presidente Administrativo no desempenho de suas atribuições e substituí-lo em suas faltas e impedimentos.

Art. 17. Ao Vice-presidente Financeiro incumbe:

I – ter sob sua guarda e responsabilidade os fundos e valores financeiros da CNC;

II – assinar, com o Presidente, os cheques e demais papéis de crédito e efetuar pagamentos e recebimentos autorizados;

III – dirigir e fiscalizar os trabalhos da Tesouraria;

IV - apresentar, ao CF, balancetes semestrais e o balanço anual, bem como quaisquer informações e documentos financeiros quando pelo mesmo solicitado;

V - depositar o dinheiro da CNC em estabelecimentos de créditos autorizados pela Diretoria, conservando, na Tesouraria, os fundos indispensáveis às necessidades imediatas;

VI – manter registros dos bens da CNC e administrar seu patrimônio imobiliário destinado à produção de renda;

VII – substituir, sem prejuizo de suas funções, o Vice-presidente Administrativo nas faltas e impedimentos, simultaneamente, dos Diretores 2º e 3º Secretários.

Parágrafo único. Aos Diretores 2º e 3º Tesoureiros compete auxiliar o Vice-presidente Financeiro no desempenho de suas atribuições e substituí-lo em suas faltas e impedimentos[12].

Art. 18. Aos Diretores, compete o desempenho das atribuições fixadas pela Diretoria, de acordo com as especificidades dos assuntos de conhecimento de cada Diretor e com as diretrizes institucionais.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

Seção IV

Do Conselho Fiscal (CF)

Art. 19. O CF, órgão de fiscalização da gestão financeira, é composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos, juntamente com a Diretoria, pelo CR, para um mandato de 4 (quatro) anos.

§ 1º Ao CF incumbe:

I – eleger o Presidente, dentre seus membros efetivos;

II – dar parecer sobre a proposta orçamentária e suas retificações, o balanço anual, os balancetes semestrais e as alienações de bens que dependam da aprovação da Diretoria e de títulos de renda;

III – opinar sobre as despesas extraordinárias e a aplicação do patrimônio;

IV – visar os livros de escrituração contábil quando das tomadas de contas da Diretoria.

§ 2º O CF reúne-se:

I – ordinariamente, para tratar dos assuntos previstos no § 1º;

II – extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros, observado, no que couber, o disposto no § 2º, do art. 11.

§ 3º Compete ao Presidente do CF convocar e presidir as reuniões do Conselho, sendo substituído, em suas faltas e impedimentos, pelo membro mais idoso. A primeira reunião do Conselho, para eleger seu Presidente, será convocada pelo Presidente da Confederação.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de C
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu

CAPÍTULO IV

Das Eleições

Art. 20. A eleição para a Diretoria e CF será realizada por escrutínio secreto, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) e mínimo do 30 (trinta) dias antes do término do mandato dos dirigentes em exercício, observados os seguintes princípios:

I - convocação mediante edital, mencionando data, local, e horário de votação, prazo para o registro de chapa, horário de funcionamento da Secretaria no período eleitoral, prazo para impugnação de candidaturas e quorum para instalação e votação, que será afixado na sede, remetido às federações filiadas e publicado, por resumo, com antecedência mínima de 90 (noventa) e máxima de 120 (cento e vinte) dias sobre a data do pleito;

II - o sigilo e a inviolabilidade do voto, mediante utilização de cédula única e cabine indevassável;

III - para votar é preciso ser representante-eleitor e, para ser votado, o candidato deve integrar o plano sindical da CNC e:

a) comprovar a condição de comerciante, com efetivo exercício da atividade nos últimos 3 (três) anos;

b) comprovar o exercício, por prazo não inferior a 3 (três) anos, de cargo de administração ou representação sindical em qualquer entidade do Sicomercio;

c) não ter desaprovação nas contas relativas ao exercício de cargo de administração ou representação sindical que haja exercido;

d) não incorrer na inelegibilidade de que trata o § 2º do art. 23;

e) não ter sido condenado por crime doloso, enquanto persistir os efeitos da pena.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

§ 1º Sendo o candidato integrante da administração de federação só poderá concorrer a cargo de administração, se tiver sido eleito em pleito realizado no máximo 90 (noventa) dias antes do início do prazo para registro de chapa concorrente ao pleito da CNC.

§ 2º Na chapa concorrente ao pleito deverá constar, para o cargo de Presidente e para cada cargo numerado, o nome do respectivo candidato; os nomes dos Vice-presidentes não numerados e dos demais Diretores, em ordem alfabética, e a relação dos suplentes organizada também por ordem alfabética.

§ 3º A Diretoria regulamentará este Capítulo, e o art. 26, por meio de Resolução, dispondo sobre o processo eleitoral.

Art. 21. Para eleição de representantes junto aos órgãos de jurisdição nacional, a escolha será feita pelo CR ou Diretoria ou, havendo urgência, por esta ad referendum daquele, ou pelo Presidente, ad referendum da Diretoria, observados os seguintes princípios:

I – eleição por voto secreto, quando a lei exigir;

II – nos demais casos, a escolha será feita por aclamação ou pelo processo que o respectivo colégio eleitoral decidir.

Capítulo V

Da Suspensão e da Perda de Mandato

Art. 22. Ao membro da Diretoria, do CF ou do CR que deixar de cumprir os deveres de seu cargo, violar dispositivo legal ou estatutário, faltar ao decoro ou praticar ato lesivo aos interesses da CNC, será aplicada a pena de suspensão por até 180 (cento e oitenta) dias.

§ 1º No caso de notória gravidade da falta cometida ou no de reincidência, será aplicada a pena de perda do mandato.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de C
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocur

§ 2º A federação representada será ouvida no respectivo processo para o fim de ser verificado se a penalidade lhe será extensiva, mediante declaração de que não lhe será dado indicar substituto durante o prazo da condenação, que não poderá exceder o mandato em curso na Diretoria.

Art. 23. O membro da Diretoria ou do CF perderá o mandato nos casos de:

I - malversação do patrimônio social;

II - abandono do cargo;

III - na hipótese referida no § 1º, do art. 22.

§ 1º Considera-se abandono de cargo a ausência, sem justa causa, a 4 (quatro) reuniões consecutivas da Diretoria ou do CF.

§ 2º O membro da Diretoria ou do CF que abandonar o cargo não poderá ser eleito para qualquer mandato de administração ou de representação pelo prazo de 4 (quatro) anos.

Art. 24. As penalidades serão aplicadas pelo CR, por proposta da Diretoria, mediante processo regular em que deve ser assegurado amplo direito de defesa.

CAPÍTULO VI

Das Substituições

Art. 25. No caso de afastamento temporário (falta ou impedimento ocasional), assumirá o cargo, automaticamente e de pleno direito, o substituto previsto no Estatuto (artigo. 15, parágrafo único; artigo 16, inciso IV, alíneas "a" e "b" e parágrafo único, **in fine**; artigo 17, VII e parágrafo único, e artigo 19, **caput** e § 3º).

Art. 26. No caso de afastamento definitivo (vaga) serão adotados os seguintes procedimentos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

I – no caso de afastamento definitivo do Presidente, assumirá o Vice-presidente, observada a ordem hierárquica de precedência, que convocará eleição, a ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da vacância, para escolha, dentre os membros efetivos da Diretoria, do novo Presidente, para completar o mandato;

II – no caso de afastamento definitivo de outros Diretores, feita pelo Presidente a comunicação à Diretoria, será aberto prazo de 10 (dez) dias para apresentação, pelo membro efetivo da Diretoria interessado, de sua candidatura ao preenchimento da vaga, observando-se que, no caso de Diretor Vice-presidente, o preenchimento se dará sempre na última posição do respectivo bloco de cargos;

III – a escolha será feita por eleição da Diretoria, em sua primeira reunião;

IV – decorrido o prazo sem que se apresente candidato, ou eleito o que se apresentar, ou dentre os que se candidatarem, será aberto novo prazo, para que os suplentes se candidatem para preencher a vaga final resultante, nos prazos e condições previstos nos incisos II e III, observando, sempre que possível, o critério de conservação da representatividade do Estado ou Região do Diretor afastado.

Parágrafo único – No caso de afastamento definitivo de integrante da chapa eleita, a substituição deverá ocorrer após a posse, observando os mesmos princípios deste artigo, iniciando-se a partir da data da posse a contagem dos prazos.

Art. 27. Se ocorrer renúncia coletiva da Diretoria e não houver suplentes, o Presidente, ainda que resignatário, convocará o CR, que elegerá, imediatamente, uma Junta Governativa provisória, de 3 (três) membros.

§ 1º A Junta Governativa considera-se automaticamente empossada na data da sua eleição.

§ 2º A Junta Governativa adotará as providências necessárias à realização de novas eleições, no prazo de 90 (noventa) dias contados de sua posse.

§ 3º Se o Presidente se recusar a convocar o CR, o Presidente do CF, ou seu substituto, o fará.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de C
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocum

Capítulo VII

Da Receita

Art. 28. A receita da CNC constitui-se:

I – da parcela, que lhe couber, da contribuição confederativa (Constituição Federal, art. 8º, IV) e da contribuição sindical arrecadada na forma da lei;

II – da contribuição associativa;

III – de doações e legados;

IV – de rendas patrimoniais;

V – de auxílios e subvenções de entidades públicas e particulares;

VI – de multas e outras rendas eventuais.

Parágrafo único. Nenhuma contribuição poderá ser imposta às federações filiadas além das determinadas em lei e no Estatuto, salvo se aprovada por 3/4 (três quartos) das federações que integram o CR.

Capítulo VIII

Das Disposições Gerais

Art. 29. Nas hipóteses previstas nos artigo 3º, II; artigo 11, II e § 2º, II; artigo 20; artigo 27; e artigos 35 e 36, as federações filiadas serão computadas pelo número de votos que lhes cabe (artigo 10).

Art. 30. Para os fins deste Estatuto, considera-se justa causa a que se constitua razão suficiente para justificar a ocorrência e cuja comunicação tenha sido feita por escrito e previamente.

Art. 31. A Diretoria poderá instituir comunidade de serviços de secretaria e outros, que se relacionem com os objetivos da CNC, ou de quaisquer

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço

entidades sindicais ou afins, mediante o pagamento ou o recebimento das quotas que forem fixadas.

Art. 32. A Diretoria, **ad referendum** do CR, poderá criar órgãos auxiliares, de assistência ou assessoramento, cuja presidência ou direção será sempre exercida pelo Presidente da CNC ou por membros da Diretoria de sua indicação.

Parágrafo único. A estrutura e o funcionamento desses órgãos serão disciplinados por Regimento aprovado pela Diretoria.

Art. 33. As despesas de viagem e estada de até 2 (dois) representantes por federação filiada, com sede fora do local onde se realizar a reunião do CR, a que compareçam, serão custeadas pela CNC, observados os critérios estabelecidos pela Diretoria.

Art. 34. Das atas das reuniões do CR e da Diretoria constarão as deliberações tomadas.

Art. 35. No caso de dissolução da CNC, deliberada pelo CR para esse fim especialmente convocado, e com a presença mínima de 3/4 (três quartos) das federações filiadas, o seu patrimônio terá o destino indicado pela maioria das delegações presentes.

Art. 36. O Estatuto só poderá ser reformado pelo CR em assembléia especialmente convocada e com a presença de, pelo menos, 2/3 (dois terços) das federações filiadas.

Parágrafo único. A proposta de alteração ou reforma do Estatuto será enviada às federações com antecedência mínima de 15 (quinze) dias sobre a data da reunião em que deve ser discutida e votada.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocu

Capítulo IX

Das Disposições Transitórias

Art. 37. Os membros da Diretoria e do CF a serem eleitos no ano de 2004, terão mandatos de 6 (seis) anos, a fim de que a nova periodicidade de 4 (quatro) anos, prevista nos artigos 12 e 19, seja aplicada a partir da eleição que será realizada em 2010.

Art. 38. A alteração das denominações dos cargos de 1º Secretário e 1º Tesoureiro, constantes da chapa eleita para o mandato de 2004 a 2010, para Vice-presidente Administrativo e Vice-presidente Financeiro, respectivamente, passam a vigorar a partir de 12 de dezembro de 2005, data da aprovação pelo Conselho de Representantes.

Capítulo X

Das Disposições Finais

Art. 39. O presente Estatuto entra em vigor nesta data.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2008.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 474660